

नेपाल_राष्ट्र_बैंङ्क_ऐन_२०५८

English title: Nepal Rastra Bank Act, 2002

नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०५८ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल राष्ट्र बैंङ्क (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । २३ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपाल राष्ट्र बैंङ्क (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ७ । २९ । ५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ६. भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । ४ । ७. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७६ । १ । २ । ८. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० २०८० । १२ । ३० । ९. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०५८ सालको ऐन नं. १५ । केन्द्रीय बैंङ्कको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको स्थापना गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को अर्थतन्त्रको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दगिो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंङ्कको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंङ्कको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल राष्ट्र बैंङ्क ऐन, २०५८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बैंङ्क" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंङ्क सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको बैंङ्कको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "सञ्चालक" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेतलाई जनाउँछ । (घ) "गभर्नर" भन्नाले दफा १५ बमोजिम नियुक्त बैंङ्कको गभर्नर सम्झनु पर्छ । (ङ) "डेपुटी गभर्नर" भन्नाले दफा १६ बमोजिम नियुक्त बैंङ्कको डेपुटी गभर्नर सम्झनु पर्छ । (च) "वाणज्य बैंङ्क" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वाणज्य बैंङ्क सम्झनु पर्छ । (छ) "वित्तीय संस्था" भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट नकिषेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ । (ज) "मुद्रा" भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनी अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रततिपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (झ) "करेन्सी नोट" भन्नाले नगदको रुपमा चलन चलतमि रहेको बैंङ्क नोट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सकिा समेतलाई जनाउँछ ।

(ज) "वदिशी मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झकिने वशिष अधिकार (स्पेशल ड्रइङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (ट) "नेपाली मुद्रा" भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अङ्कित मुद्रा सम्झनु पर्छ । (ठ) "परवित्त्य वदिशी मुद्रा" भन्नाले बैंङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परवित्त्य वदिशी मुद्रा भनी तोकदिएको वदिशी मुद्रा सम्झनु पर्छ । (ड) "वदिशी वनिमिय" भन्नाले वदिशी मुद्रा, वदिशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको नकिषेप, कर्जा, मौज्दात, वदिशी धतिपत्र र वदिशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिटकार्ड, प्रततिपत्र, वनिमियपत्र, प्रतजिापत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंङ्कले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (ढ) "वदिशी वनिमिय कारोबार" भन्नाले वदिशी वनिमिय खरदि बकिरी गर्ने, ऋण लनि, दिने वा अन्य कुनै तरीकाले वदिशी वनिमिय लनि, दिने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंङ्कले वदिशी वनिमिय सटही स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ण) "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ती" भन्नाले बैंङ्कबाट वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "प्रततिपत्र" भन्नाले कुनै एक बैंङ्कले कुनै अर्को बैंङ्कको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, हुण्डी वा वनिमियपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ । (थ) "धतिपत्र" भन्नाले कुनै संगठति संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक बण्ड, डबिन्चर, डबिन्चर स्टक वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संगठति संस्थाले जारी गरेको एकाङ्क बचत कार्यक्रम वा समूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरणयोग्य नकिषेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको धतिपत्र वा धतिपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धतिपत्र सम्बन्धी

हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (द) "वनिमिय" भन्नाले वनिमिय अधिकारपत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ध) "वनिमिय अधिकारपत्र" भन्नाले प्रतजिजापत्र, वनिमियपत्र वा चेक सम्झनु पर्छ । (न) "वनिमियपत्र" भन्नाले फलाना मतिमा वा यतिअवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले अहाएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लई आउने व्यक्तिलाई बना शर्त यतिरिक्त दनि भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई नरिदेशन गरी दस्तखत गरदिएको लखित सम्झनु पर्छ ।

(प) "प्रतजिजापत्र" भन्नाले फलाना मतिमा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा नजिले अहाएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लई आउने व्यक्तिलाई बना शर्त यतिरिक्त दनिछु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लखित सम्झनु पर्छ । (फ) "चेक" भन्नाले मागनासाथ भुक्तानी दनि भनी कुनै बैङ्क उपर खचिएको वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ । (ब) "कर्जा" भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतबिद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीको धर्तीमा दिएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागिजारी गरिएको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागिगरिएको अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पन किस्मिको ऋण समेतलाई जनाउँछ । (भ) "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलति कानून बमोजमि राखिने अभिलेख खाता तथा कतिब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँछ । (म) "ऋण सुरक्षण" भन्नाले ऋणभारयुक्त कुनै पन वनिमियपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बुक इन्ट्री वा प्रमाणित रुपमा रहेको सोही सरहको अन्य कुनै ऋणभारयुक्त उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (य) "मौद्रकि दायतिव" भन्नाले बैङ्कको वासलातमा भएको चलनचल्तीमा रहेको बैङ्क नोट तथा सकिा सम्झनु पर्छ । (र) "अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड" भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्ड सम्झनु पर्छ । (ल) "कर्मचारी" भन्नाले बैङ्कको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ल१) "अदालत" भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्श लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको उच्च अदालतको वाणजिय इजलाश सम्झनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ल२) "वशिष प्रशासन समूह" भन्नाले दफा ८८ख. बमोजमि गठन भएको वशिष प्रशासन समूह सम्झनु पर्छ । (व) "तोकिएको वा तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियिममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. बैङ्कको स्थापना: (१) केन्द्रीय बैङ्कको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क नामको एउटा केन्द्रीय बैङ्क स्थापना हुनेछ । (२) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ । (३) बैङ्क अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (४) बैङ्कको कामकारबाहीको नमितित आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (५) बैङ्कले यस ऐनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेच बखिन गर्न र यस्तै अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (६) बैङ्कले आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र बैङ्क उपर पन सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(७) बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र बैङ्कले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरु खोल्न र एजेन्ट वा प्रतनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ । ४. बैङ्कको उद्देश्य: (१) बैङ्कको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । आर्थिक स्थायतिव र अर्थतन्त्रको दगि विकासको नमितित मूल्य र शोधनान्तर स्थरिता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रकि तथा वदिशी वनिमिय नीति निर्माण गरी सो को व्यवस्थापन गर्ने, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) वत्तितीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्कडिग तथा वत्तितीय क्षेत्रको स्थायतिव कायम गरी बैङ्कडिग तथा वत्तितीय प्रणाली प्रतसर्वसाधारणको वशिषसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, । (ग) सुरक्षति, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, । (घ) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उद्देश्यमा कुनै प्रतकिल प्रभाव नपर्ने गरी बैङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ । ५. बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) दफा ४ बमोजमिको उद्देश्य हासलि गर्नको नमितित बैङ्कको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) बैङ्क नोट तथा सकिा नषिकाशन गर्ने, । (ख) मूल्य स्थरिता कायम गर्न आवश्यक मौद्रकि नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) वदिशी वनिमिय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) वनिमिय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, । (ङ) वदिशी वनिमिय संचतिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, । (च) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थालाई बैङ्कडिग तथा वत्तितीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, नरीक्षण, सुपरविक्षण तथा अनुगमन गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (च१) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण सम्बन्धमा नरिदेशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप । (च२) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वत्तितीय सुशासन तथा जोखमिको आधारमा सहकारी वभिगको अनुरोधमा

सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नयिमन, नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने, । (छ) नेपाल सरकारको बैङ्कर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने, । (ज) वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बैङ्क तथा अन्तर्गमि ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने, ।

(झ) भुक्तानी, फछर्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाब मलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नयिमति गर्ने, र । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (झ१) तरलता व्यवस्थापनको नमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, । (ज) यस ऐन बमोजमि बैङ्कको उद्देश्य हासलि गर्नको नमित्त बैङ्कले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (२) बैङ्कलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम, कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) बैङ्कले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन । ६. बैङ्कको अग्राधिकार: (१) बैङ्कले ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै पनकिसिमिको बैङ्कको दावी ऋणीबाट कर्जा असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो ऋणीको बैङ्कमा रहेको खाता वा अन्य कुनै वाणिज्यबैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा रहेको नगद वा त्यस्तो ऋणीको नाममा रहेको अन्य कुनै पनकिसिमिको चल अचल सम्पत्तिउपर दावी सुरक्षित गर्ने बैङ्कको अग्राधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कको अग्राधिकार रहने नगद वा चल अचल सम्पत्तिलाई बैङ्कले आफ्नो कब्जामा लई तोकिएबमोजमि बकिरी गरी सोबाट आफ्नो रकमबाट आफ्नो कर्जा असुलउपर गर्नेछ । ७. बैङ्कले गर्न नहुने काम: (१) यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको बाहेक बैङ्कले देहायका काम गर्ने छैन :- । (क) कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनकिसिमिको नक्षेप राख्ने वा कुनै कसिमिको आर्थिक उपहार दनि, । (ख) कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनकिसिमिले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने, । (ग) कुनै कसिमिको व्यापार गर्ने, वा । (घ) खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्ति भाथि अधिकार प्राप्त गर्ने । तर आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैङ्कले प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले देहायका काम गर्न सक्नेछ :- । (क) बैङ्कको आफ्नो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको दश प्रतिशत ननाघने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "बैङ्कको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्था" भन्नाले वशिद्ध रुपमा वाणिज्यबैङ्क वा वित्तीय संस्थाको धति मूल्याङ्कन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, धति पुनर्संरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्याङ्कन गर्ने, साख सूचना आदान प्रदान गर्ने, तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने र संप्रेषण गर्ने, वित्तीय उपकरण मुद्रण गर्ने, भुक्तानीको क्लियरिङ्ग गर्ने, सम्पत्तिलाई तरल बनाउने, बैङ्क नोट वा सक्का उत्पादन गर्ने, ट्रष्टको रुपमा काम गर्ने जस्ता बैङ्कले तोकेको अन्य कुनै पनसंस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ । (ख) बैङ्कले आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्ने । ८. बैङ्कलाई छुट र सुविधा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कलाई देहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुनेछ :- । (क) बैङ्कको आमदानी, पुँजी कारोबार, घरजग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै कसिमिको कर, शुल्क तथा महसुल आदामि छुट । (ख) बैङ्कले दनि कर्जा वा पुनर्कर्जाको लिखित रजिस्ट्रेसन गर्न परेमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने । (ग) बैङ्कसँग सम्बन्धित कुनै पन लिखितमा आय टकिट टाँसनु नपर्ने । (घ) बैङ्कको नोट, सक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको नमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु, रसायन तथा अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैठारीमा कुनै कसिमिको कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल नलाग्ने । ९. नेपाल सरकार बैङ्कको सम्बन्ध: यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारले बैङ्कसँग र बैङ्कले नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १०. सार्वजनिक निकायसँग समन्वय: (१) आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि बैङ्कले सार्वजनिक निकाय वा तनिका एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा बैङ्कले शोधनान्तर र बैङ्कडिङ तथा वित्तीय वषियमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) बैङ्कले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा नजिी क्षेत्रले बैङ्कलाई आर्थिक तथा वित्तीय वषियमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ११. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्ध: (१) बैङ्कले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका मौद्रिक नीति, वदिशी वनिमिय नीति, शोधनान्तर, बैङ्क सुपरविक्षण तथा अन्य सम्बन्धित वषियहरु सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को प्रतिनिधित्व गर्नेछ । (२) बैङ्कले वदिशी सरकार, वदिशी केन्द्रीय बैङ्क, वदिशी बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुलाई बैङ्कडिङ तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पन तिनीहरुबाट त्यस्तै सुबधि प्राप्त गर्न सक्नेछ । (३) अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैङ्कले भाग लनेछ ।

(४) बैङ्कले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा भाग लई आफ्नो मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जमिमेवारी लनेछ । १२. सार्वजनिक सूचनाको प्रवाह: बैङ्कले समष्टिगत अर्थतन्त्र, वित्तीय बजारको विकास, मुद्राप्रदाय, मूल्य स्थिरता, कर्जाको वसितार, शोधनान्तर तथा वदिशी वनिमिय जस्ता

वषियमा आफूले गरेको तथ्याङ्कगत वशिलेखणको जानकारी नयिमति रूपले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ । १३. खाता सञ्चालन: बैङ्कले नेपाल सरकार अन्य सरकारी निकाय, वाणजियबैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, वदेशी नयिग, वदेशी केन्द्रीय बैङ्क, वदेशी बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको लागि खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यस्तो खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ । तर बैङ्कले कुनै व्यक्ति, उद्योग वा राजनैतिक संस्थाको लागि खाता सञ्चालन गर्ने छैन । परिच्छेद-३ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १४. सञ्चालक समितिको गठन: बैङ्कमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछ :- । (क) गभर्नर -अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय -सदस्य । (ग) दुईजना डेपुटी गभर्नर -सदस्य । (घ) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय, तथा वाणजिय कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक -सदस्य । १५. गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको सफारिस समितिको सफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजमि सफारिस समितिको गठन गर्नेछ :- । (क) अर्थ मन्त्री -अध्यक्ष । (ख) पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना -सदस्य । (ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय तथा वाणजियकानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति-सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय, वाणजिय, व्यवस्थापन तथा वाणजियकानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदमा सफारिस गर्नेछ । (४) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले उपदफा (३) बमोजमि सफारिस भएका नाम मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ । १६. डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले गभर्नरको सफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सफारिस गर्दा बैङ्कका वशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रकित पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैङ्कको सेवाबाट स्वतः नवृत्त भएको मानिनेछ ।

१७. सञ्चालकको नियुक्ति: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ । (२) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय, वाणजिय, व्यवस्थापन तथा वाणजियकानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । १८. सञ्चालकको कार्यकाल: (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले मनासबि देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको नमित्त र सञ्चालकलाई जतिसुकै पटकको कार्यकालको नमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ । १९. सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजमि हुनेछ । २०. सञ्चालकको योग्यता: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजमि योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपालको नागरिक भएको, । (ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय, वाणजिय, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । वा कानून वषियमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । वा वाणजिय कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासलि गरेको, । स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "कार्य अनुभव" भन्नाले नेपाल सरकार वा बैङ्कको वशिष्ट श्रेणीको पद वा वशिष्ट वदियालयको प्राध्यापक वा "क" श्रेणीको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पद भन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ । (घ) दफा २१ बमोजमि अयोग्य नभएको । २१. सञ्चालकको अयोग्यता: देहायका कुनै पनव्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन :- । (क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा । (ख) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा । (ग) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा । (घ) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा । (ङ) ऋण तर्जिन नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (च) बहुलाएको व्यक्ति, वा । (छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति । २२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था: (१) नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले उपदफा (५) बमोजमि पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ । तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन ।

(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजमि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजमि गठन भएको जाँचबुझ समितिको सफारिसमा गर्नेछ । (३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबनि गराई समितिले पेश गरेको सफारिशको आधारमा गर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजमि गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नासाथ नजिहुर आफ्नो पदबाट स्वतः

नलिम्बन भएको मानिन्छन् । (५) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछन्:- । (क) दफा २१ बमोजमि सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा । (ख) यस ऐन बमोजमि बैङ्कको उद्देश्य हासलि गर्नको नमित्त बैङ्कले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा । (ग) मुलुकको बैङ्कडिग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा । (घ) बैङ्कको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनयित गरेको देखिएमा, वा । (ङ) खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा । (च) मनासबि माफकिको कारण बनि लगातार तीन पटक भन्दा बढी समतिको बैठकमा अनुपस्थिति भएमा । (६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजमिको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन । २३. जाँचबुझ समतिको गठन तथा काम, कर्तव्य: (१) नेपाल सरकारले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजमि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि देहाय बमोजमिको जाँचबुझ समति गठन गरी सो समतिको सफारिशमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नेछ :- । (क) सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ती- अध्यक्ष । (ख) आर्थिक, मौद्रिक, बैङ्कडिग, वित्तीय, वाणजिय तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तीहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना व्यक्ती- सदस्य । (२) जाँचबुझ समतिलि जाँचबुझ गरी आफ्नो राय ठहर सहतिको सफारिश नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लनि वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (३) जाँचबुझ समतिलि जाँचबुझको सलिसलामा अपनाउनु पर्ने कार्यवधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) जाँचबुझ समतिलि राय ठहर सहतिको आफ्नो सफारिश एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २४. सञ्चालकको राजीनामा: गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लखिति राजीनामा दिई आफ्नो पदबाट हट्न सक्नेछ । २५. गभर्नर नयुक्तिको सार्वजनिक सूचना: नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रक्ति हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजमि नयुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।

२६. रक्ति पदको पूर्ति: नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रक्ति हुन आएमा यस ऐन बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नयुक्त गर्नेछ । २७. कायम मुकायम: मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बरिमी परी, बदिमा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैङ्कको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैङ्कको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गर्नेछ । २८. समतिको बैठक: (१) समतिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ । (२) समतिको बैठक बैङ्कको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समतिको बैठक बस्नु पर्नेछ । (३) समतिको बैठक गभर्नरले बोलाउने छ । तर समतिको तीनजना सञ्चालकले समतिको बैठक बोलाउन लखिति अनुरोध गरेमा गभर्नरले समतिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) समतिलि समतिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यवधिको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ । (५) समतिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ती र कम्तीमा तीन जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समतिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ । तर तीनजना सञ्चालक मध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजमिको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ । (६) बहुमतको निर्णय समतिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । २९. समतिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: समतिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) मौद्रिक तथा वित्तीय विनियम नीति निर्माण गर्ने । (ख) बैङ्क नोट तथा सक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने । (ग) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैङ्कडिग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । (घ) बैङ्कको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैङ्कको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने । (ङ) बैङ्कका कर्मचारीहरुको नयुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, नवित्तभरण, उपदान, संचयकोष, बदि, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने । (च) बैङ्कको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सो को प्रतिविदन जानकारीको लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने । (छ) बैङ्कको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिविदन स्वीकृत गर्ने । (ज) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने । (झ) बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने । (ञ) बैङ्कले वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने ।

(ट) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैङ्कको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । (ठ) बैङ्कको वित्तीय श्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने । (ड) यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने । (ढ) यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने । (ण) समतिमा रहेका अधिकारहरु अवधितोकी वा नतोकी गभर्नर वा समतिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने । ३०. गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) समतिलि

गरेका नरिणयहरु कार्यान्वयन गर्ने । (ख) बैङ्कको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । (ग) बैङ्कले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थिति गर्ने । (घ) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैङ्कको तरफबाट प्रतनिधित्व गर्ने, गराउने । (ङ) मौद्रिक तथा वदिशी वनिमिय सम्बन्धी नीतिका कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (च) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थामा रहेको नकिषेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीतनिर्धारण गर्ने । (छ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाले कर्जा वा नकिषेपमा लनि वा दनि ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीतनिर्धारण गर्ने । (ज) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीतनिर्माण गर्ने । (झ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनविर्य मौज्दातको आधार, रकम, तरीका, शर्त, समयावधितथा सो को प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (झ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने । (ट) सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरीद बकिरी गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा नरिणय गर्ने । (ठ) बैङ्कले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने । (ड) आवश्यकता अनुरूप बैङ्कका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने नरिणय गर्ने । (ढ) बैङ्कको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने । (ण) बैङ्कको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (त) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । (थ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तितीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नरिणय गर्ने । (द) सञ्चालक समतिद्वारा प्रत्यायोजति अधिकारको अधीनमा रही अन्य वषियमा नरिणय गर्ने । (२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्नहिती हुनेछ । ३१. अधिकार प्रत्यायोजन: गभर्नरले बैङ्कको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजमि प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैङ्कका अन्य कर्मचारीहरूलाई सुम्पन सक्नेछ ।

३२. नहिती व्यक्तितगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देज: (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पदमा नयुक्त भइसकेपछि प्रत्येक छ महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो वषियमा समतिलाई तोकिए बमोजमि जानकारी दनि पर्नेछ । (२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको नजिी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर समतिमि छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल शुरु हुनुभन्दा अगावै नजिले सो बारेमा समतिलाई जानकारी दनि पर्नेछ । सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लनि पाउने छैन । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरले पदमा नयुक्त भएको र पदमुक्त भएको मतिलि एक महिना भतिर आफ्नो एकाघर परिवारको सम्पत्तिविवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३३. व्यवस्थापन समति: (१) बैङ्कले गर्नु पर्ने कामहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न समतिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समतिको गठन हुनेछ । व्यवस्थापन समतिका अन्य सदस्यहरू दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचविको रूपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकैको बैङ्कको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको व्यवस्थापन समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समतिको बैठकमा भाग लनि बैङ्कका अन्य कुनै पनअधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) समतिलि आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सलिसलामा आवधिक रूपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यसका लागी व्यवस्थापन समतिलि कम्तमि महिनाको एक पटक समतिमि बैङ्कको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नयिमन नीतिसञ्चालनका बारेमा र देशको बैङ्कडिग प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा वदिशी वनिमिय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैङ्कडिग प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपूर्ण घटनाहरूका बारेमा प्रतविदन पेश गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३४. लेखापरीक्षण समति: समतिलि आफूप्रत उत्तरदायी हुनेगरी देहाय बमोजमि सदस्य रहेको एउटा लेखा परीक्षण समति गठन गर्नेछ :- (क) समतिलि तोकैको एकजना सञ्चालक - संयोजक । (ख) समतिलि तोकैको सम्बन्धति वषियको वजिज एकजना - सदस्य । (ग) बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण वभिगको प्रमुख - सदस्य । ३५. लेखापरीक्षण समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) लेखा परीक्षण समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) बैङ्कको लेखा, बजेट तथा लेखा परीक्षण कार्यवधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतविदन तथा सुझाव समतिमि पेश गर्ने । (ख) बैङ्कको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखा परीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकनि गर्ने । (ग) बैङ्कले अपनाएको उपयुक्त जोखमि व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने ।

(घ) बैङ्कमा लागु भएको प्रचलति कानून पूर्ण रूपमा पालन भएको छ भनी वशि्वस्त हुन बैङ्कको प्रशासन र सञ्चालनको नयिमति व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखा परीक्षण गर्ने । (ङ) प्रचलति कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप बैङ्कको लेखा परीक्षण कार्यको नमितित वनिमिय बनाई स्वीकृतिको लागी समतिसमक्ष पेश गर्ने । (२) लेखा परीक्षण समतिलि उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि प्रतविदन तथा सुझाव समतिमि पेश गर्दा सो को जानकारी गभर्नरलाई दनि पर्नेछ । ३६. बैङ्कका कर्मचारीहरू: (१) समतिलि बैङ्कको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागी आवश्यक कर्मचारी नयुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त कर्मचारीको सेवाको शर्त, पारशिरमकि तथा अन्य सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३७. पेशागत आचार संहति र पदीय दायतिव: (१) गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफ्नो पदमा रहनुजेलसम्म बैङ्कलाई आफ्नो पेशागत सेवा पूर्णरूपमा प्रदान गर्नु पर्नेछ । बैङ्कले

मनोनयन गरेकोमा बाहेक नजिह्रूले अन्य ठाउँमा पारिश्रमिक लई वा नलई कुनै पनकिसिमिको पद ग्रहण गर्न वा नोकरी गर्न वा सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन । तर मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले गठन भएका मेडिकल एशोसियसन, इन्जिनियर्स एशोसियसन, बार एशोसियसन, बैङ्कर्स एशोसियसन, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स एशोसियसन, जस्ता पेशागत तथा व्यवसायिक संघ, संस्थामा कुनै पद ग्रहण गरी प्रदान गरेको सेवाको हकमा भने यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।

(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले पदीय दायित्व नरिवाह गर्दा बैङ्कको हतिलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ । (३) आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा कुनै किसिमिको अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले स्वयं वा आफ्नो पारिवारिक, व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट कुनै किसिमिको उपहार वा कर्जा लनि हुँदैन । ३८. गोपनीयता: (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक वा बैङ्कका कर्मचारी, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायको काम कुरा गर्न पाउने छैन :- (क) पदीय रूपमा काम गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै प्रकाशति वा अप्रकाशति गोप्य जानकारी वा सूचना अरुलाई दनि वा सो को भेद खोल्न, वा । (ख) त्यस्तो जानकारी वा सूचना नजिी लाभको लागि प्रयोग गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले तोकि दिएको प्रक्रिया अनुरूप आफूले थाहा पाएको प्रकाशति वा अप्रकाशति सूचना देहायको अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ:- । (क) सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा, कानून कार्यान्वयन गर्ने नकियालाई सहयोग गर्दा, अदालतको आदेशले वा सक्षम अधिकारीको आदेशको कारणबाट त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा, । (ख) आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा बैङ्कको बाह्य लेखा परीक्षक, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा, र । (ग) कानूनी कारबाहीको सलिसलामा बैङ्कको हतिको लागि त्यस्तो सूचना प्रकाश गरेमा । परिच्छेद-४ । आर्थिक व्यवस्था । ३९. बैङ्कको पुँजी: (१) बैङ्कको पुँजी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

पाँच अरब रुपैयाँ हुनेछ । (२) बैङ्कको पुँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पुँजी हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पुँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ । यसरी पुँजी थपघट गर्दा नेपाल सरकारले बैङ्कसंग परामर्श लनिनेछ । ४०. खुद आय व्ययको गणना: (१) बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आय व्ययको विवरण तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखानामा समावेश नभएका क्षेत्रहरूको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लनि पर्नेछ । (४) आय व्ययको विवरण तयार गर्दा बैङ्कलाई प्राप्त भैसकेको आय, बैङ्कले व्यहोरेको वा व्यहोर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्याङ्कन आय वा व्यय समायोजन गरी खराब वा शंकास्पद ऋण र सम्पत्तिको ह्रास कट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४१. खुद आयको बाँडफाँड: (१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैङ्कले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँड तथा प्रयोग देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) खुद आयबाट पुनर्मूल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्याई राख्नु पर्नेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजमि रकम छुट्याएपछि कायम हुन आउने वितरणयोग्य खुद आयको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी समतिलि तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, पाँच प्रतिशत रकम वित्तीय स्थायित्व कोषमा तथा समतिलि तोके बमोजमिको रकम खुद सञ्चति बचत कोषमा राख्नु पर्नेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि रकम वनियोजन गरिसकेपछि समतिलि बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम वनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । (घ) साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्याउँदा बैङ्कको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पूँजीगत खर्च समेतलाई खाम्ने गरी थप रकम वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (२) साधारण जगेडा कोष र सञ्चति बचत कोषको रकम बैङ्कको पूँजी वृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कोषमा जाने रकम बाहेक अन्य रकमका सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४२. खुद व्ययको बाँडफाँड: (१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैङ्कले खुद आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजमि बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ:- । (क) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नु पर्नेछ । (ख) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ । पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखिनेछ:- । (१) सञ्चति बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सञ्चति बचत कोष, ।

(२) उपखण्ड (१) अनुसार सञ्चति बचत कोषमा समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोष, र । (३) उपखण्ड (१) र (२) बमोजमि सञ्चति बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा । (ग) खण्ड (क) बमोजमि पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड (ख) बमोजमिको पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सञ्चति बचत कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ । (घ) सञ्चति बचत कोषमा जम्मा रहेको रकम भन्दा व्यय रकम बढी भएमा बढी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेख्नु पर्नेछ:- । (१) साधारण जगेडा कोषमा रहेका रकमसम्म साधारण जगेडा कोष, । (२) उपखण्ड (१) बमोजमि साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा । (२) उपदफा (१) बमोजमि व्ययको बाँडफाँड गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । ४३. वार्षिक बजेट: प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु

अगावै समतिलि आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आम्दानी र खर्चको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ । यसरी स्वीकृत गरिएको बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराका आधारमा प्रत्येक तीन महिनामा समतिलि मूल्याङ्कन र संशोधन गर्न सक्नेछ । यस्तो बजेट नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाइनेछ । परिच्छेद-५ । मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन । ४४. मौद्रिक नीति: बैङ्कलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४५. खुला बजार कारोबार सञ्चालन: (१) बैङ्कले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैङ्कले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरिद वा बिक्री गर्ने वा पछि खरिद वा बिक्री गर्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ । (२) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरू वा बैङ्क आफैले जारी गरेका ऋणपत्रको सुरक्षणमा रिपिचेज एग्रिमिन्ट वा रिभर्स रिपिचेज एग्रिमिन्ट गरी अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कार्य समेत गर्न सक्नेछ । (३) बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि अन्य उपयुक्त उपकरण समेत जारी गर्न सक्नेछ । ४६. वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्जात: (१) बैङ्कले वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरूसँग जम्मा भएको नकिषेप, सापटी कोष वा बैङ्कले तोकेको अन्य दायित्वको अनुपातमा बैङ्कमा अनिवार्य मौज्जात जम्मा गर्नु पर्ने गरी निर्देशन दानिछ । बैङ्कले तोकेको अनिवार्य मौज्जात बैङ्कमा जम्मा गर्नु वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (२) वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्जातको गणना गर्दा बैङ्कले अवधितोकी दैनिक औसत मौज्जातको आधारमा गर्नेछ ।

४७. अनिवार्य मौज्जात राख्न नसकेमा: कुनै वाणज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कले तोकदिएको अनिवार्य मौज्जात बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सो नगरेको अवधिसम्मका लागि बैङ्कले सम्बन्धित वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्नेछ । यसरी जरिवाना गर्दा जरिवानाको रकम बैङ्कले तोकेको अधिकतम बैङ्क दरको तीन गुणा भन्दा बढी हुने छैन । ४८. डिसकाउन्ट कारोबार: (१) बैङ्कले आफूसँग खाता रहेका वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेका देहायका वनिमिय अधिकारपत्रमा डिसकाउन्ट कारोबार गर्न सक्नेछ:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने गरी वाणज्य बैङ्क सहित कम्तमा दुई पक्षको हस्ताक्षर भएको प्रतजिजापत्र वा वनिमियपत्र । (ख) बैङ्कले प्राप्त गरेको मतिलि ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने नेपाल सरकार वा बैङ्कले नषिकाशन गरेको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र भुक्तानी हुने ऋणपत्र । (२) डिसकाउन्ट कारोबार गर्दा लागू हुने डिसकाउन्ट दर, शर्त र प्रक्रिया बैङ्कले तोके बमोजिम हुनेछ । ४९. वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा: (१) बैङ्कले आफूले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि देहायको जायजथाको सुरक्षणमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय वनिमिय अधिकार पत्र, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, । (ग) बैङ्कमा जम्मा रहेको नकिषेप वा यस ऐन अन्तर्गत बैङ्कले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहुमूल्य धातु, । (घ) दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमका वनिमियपत्र वा प्रतजिजापत्र, र । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य सुरक्षणपत्रहरू । (२) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखी बैङ्कलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षण पत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तमि ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नु पर्दा बैङ्कले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्ष सम्मका लागि वाणज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पन किस्मिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको कर्जा तोकिए बमोजिमका शर्तहरूको अधीनमा रही थप एक वर्षका लागि निवीकरण गर्न सकिनेछ । ५०. डिसकाउन्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दर: बैङ्कले डिसकाउन्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याजदर बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गर्नेछ । यसरी निर्धारण गरेको डिसकाउन्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याज दरको सूचना बैङ्कले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ ।

परिच्छेद-६ । मौद्रिक एकाई, बैङ्क नोट र सक्का । ५१. मौद्रिक एकाई: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को मौद्रिक एकाई रूपैयाँ हुनेछ र यस्तो रूपैयाँ एकसय पैसामा विभाजित हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको रूपैयाँ नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र कानूनी ग्राह्य (लगिल टेन्डर) हुनेछ र यस्तो रूपैयाँको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ । ५२. बैङ्क नोट र सक्का नषिकाशन गर्ने अधिकार: (१) बैङ्कलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र बैङ्क नोट तथा सक्का नषिकाशन गर्ने एकाधिकार हुनेछ । यस्ता नोट तथा सक्का नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । मा कानूनी ग्राह्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले नोट नषिकाशन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र नषिकाशन गर्नेछ र यस्तो नषिकाशित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुनेछ । सुरक्षण बापत राखिने

सम्पत्तिको कमसेकम पचास प्रतिशत सुन, चाँदी, वदिशी मुद्रा, वदिशी धतिपत्र र वदिशी वनिमिय अधिकारपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत सक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले नषिकाशन गरेको ऋणपत्र र बैङ्कबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा वनिमियपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा राखिन्छ । तर नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम चालीस प्रतिशत सुन, चाँदी, वदिशी मुद्रा, वदिशी धतिपत्र र वदिशी वनिमिय अधिकारपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत नेपाली सक्का (मोहर, डबल, र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले नषिकाशन गरेको ऋणपत्र र बैङ्कबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा वनिमियपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा पनिराख्न सकिन्छ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देहाय बमोजमि गरिन्छ:- । (क) सुनको मूल्य समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरिएको बमोजमिको दरमा । (ख) चाँदीको मूल्य समितिले मनासबि ठहर्याएको दरमा । (ग) वदिशी मुद्रा बैङ्कद्वारा निर्धारित वनिमिय दरमा । (घ) नेपाल सरकारले नषिकाशन गरेको ऋणपत्र, वदिशी धतिपत्र र वनिमिय अधिकारपत्र बजार दर हेरी समितिले मनासबि ठहर्याएको दरमा । (ङ) सक्का अंकित दर (फेस भेल्यु) मा । (४) बैङ्कले आवश्यकता अनुसार वभिन्न दरका बैङ्क नोट नषिकाशन गर्नेछ । यसरी बैङ्क नोट नषिकाशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैङ्क नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिले निर्णय गरे बमोजमि हुनेछ ।

(५) समितिको राय लई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको बैङ्क नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अङ्गामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्नेछ । (६) च्यातिएको, मेटिएको अथवा झुरिएको नोट बैङ्कले पुनः नषिकाशन गर्ने छैन । (७) बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृत लई जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको वा मशिरण भएको धातुको सक्का चलन चल्तीको नमित्त वा वशिष अवसरमा टक्सारमा टकमरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ । बैङ्कले आवश्यक देखेमा यस्तो सक्का कुनै वदिशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्नेछ । तर एकपटक स्वीकृत लई टकमरी गराई सकेको सक्कालाई पुनः टकमरी गराउन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्ने छैन । (८) बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृत लई कुनै वदिशी सरकारले टकमरी गराउन पठाएको सक्का टकमरी गर्न सक्नेछ । (९) बैङ्क स्थापना हुनु भन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट नषिकाशन भएका नोट र बैङ्कबाट नषिकाशन भएका बैङ्क नोटको तरिभरो गर्ने जवाफदेही बैङ्कको हुनेछ । (१०) बैङ्क नोट नषिकाशन बापत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट उपदफा (९) बमोजमिको दायित्व बाहेक अरु दायित्व पूरा गरिने छैन । ५३. बैङ्क नोट तथा सक्का सर्वस्वीकार्य हुने: बैङ्कद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई नषिकाशन गरिएका बैङ्क नोट तथा सक्का नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र सबै कसिमिको सार्वजनिक तथा व्यक्तित्व ऋण चुक्ता गर्न यस्तो नोट वा सक्कामा अंकित रकम सम्मको नमित्त सर्वस्वीकार्य हुनेछ । ५४. सक्काको नाप, तौल र आकार: यस ऐन बमोजमि बैङ्कले नषिकाशन गर्ने सक्कामा अंकित हुने मूल्य, तनिको नाप, तौल, आकार र अन्य वशिषता समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । ५५. मुद्रा नषिकाशन र सुरक्षा: बैङ्क नोट छापने र टकमार्ने व्यवस्था गर्ने, जारी गरिएको बैङ्क नोट र सक्कालाई समुचित रुपमा राखी सुरक्षा प्रदान गर्ने र चलनचल्तीमा नरहेको पुरानो बैङ्क नोट वा सक्का, प्लेट र डाईलाई सुरक्षित राख्ने वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५६. मुद्राको सटही व्यवस्था: बैङ्कले कुनै शुल्क वा दस्तुर नलई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र कानूनी ग्राह्य हुने बैङ्क नोट वा सक्कालाई समान मूल्यको एकै वा वभिन्न दरको बैङ्क नोट वा सक्कासंग सटही गरी दनिन्छ । ५७. झुरो वा खोटो मुद्रा: (१) बैङ्कले झुरो मुद्रालाई खचिने, नष्ट गर्ने वा अन्य बैङ्क नोट वा सक्कासंग सटही गरिदिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले डिजाइन मेटिएको, च्यातिएको, विकृत वा पचास प्रतिशत भन्दा बढी भाग नभएको बैङ्क नोट वा सक्का सटही गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ । (३) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमिको बैङ्क नोट वा सक्काको धनीलाई तोकिए बमोजमि क्षतिपूर्ति दिई वा नदई त्यस्ता बैङ्क नोट वा सक्का खचिने वा नष्ट गर्न सक्नेछ ।

(४) हराएको वा चोरिएको बैङ्क नोट वा सक्काको धनीलाई बैङ्कबाट सट्टाभर्ना पाउने हक हुने छैन । बैङ्कले कुनै मुआब्जा नदई बाहिरि स्वल्प परिवर्तन गरिएको वा खोटो सक्का वा नक्कली नोट जफत गर्नसक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "खोटो सक्का" भन्नाले बैङ्कले नषिकाशन गरेको सक्काको नक्कल गरी टक मारेको, ढाली वा खोदी बनाएको नक्कली सक्का वा बैङ्कबाट नषिकाशन गरेको सक्कालाई दुई दुई भन्दा बढी टुक्रा हुने गरी काटेको, फुटाएको वा सक्कामा उल्लिखित अंक, अक्षर तथा चिन्ह मेटिएको सक्का समझनु पर्छ । ५८. मुद्राको सटक र नषिकाशन सम्बन्धी व्यवस्था: मुद्राको सटक र नषिकाशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा मुद्राको माग पूरा गर्न नियमित रुपमा बैङ्क नोट तथा सक्काको आपूर्ति गर्ने कार्य बैङ्कले गर्नेछ । ५९. जारी भएको मुद्राको हिसाब राख्ने: बैङ्कले चलन चल्तीमा रहेको कुल बैङ्क नोट दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । लाई आफ्नो हिसाबमा मौद्रिक दायित्व रुपमा छुट्टै देखाउनु पर्नेछ । सटकमा रहेको अथवा चलनचल्तीमा आई नसकेको बैङ्क नोट दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । तथा सक्का यस्तो दायित्व अन्तर्गत पर्ने छैन । ६०. जारी गरिएको मुद्रा खचिने वा फर्ति लनि: (१) बैङ्कले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र चलनचल्तीमा रहेका बैङ्क नोट तथा सक्का सोधभर्ना दनि गरी खचिने वा फर्ति लनि सक्नेछ । त्यसरी खचिने वा फर्ति लनि बैङ्क

नोट तथा सक्का कतदिनिभतिर बैङ्कको कुन कार्यालयमा सट्टाभरनाका लागिपेश गर्ने भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा कटिन गरी बैङ्कले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ । (२) दफा ५३ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको समय समाप्त भएपछि सट्टाभरना गर्नु पर्ने बैङ्क नोट तथा सक्का कानूनी ग्राह्य हुने छैन । (३) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमि चलनचल्तीबाट खचिका बैङ्क नोट तथा सक्का तथा त्रुटीयुक्त मुद्रा तोकिए बमोजमि धुल्याउन, काट्न, फुटाउन वा अन्य कुनै पनकिसिमिले नष्ट गर्न सक्नेछ । ६१. प्रतलिपि र जाली मुद्रा: (१) कसैले पनदेहाय बमोजमिको कुनै काम कुरा गर्न, गराउन हुँदैन:- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भतिर चलनचल्तीमा रहेका कानूनी ग्राह्य बैङ्क नोट तथा सक्का वा चेक वा भुक्तानी कार्डको जालसाजी वा करिने गरी वा रुप फेरी वा अन्य कुनै प्रकारले नक्कली मुद्रा बनाउन वा सो को प्रतलिपि बिनाउन वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुर्याउन, वा । (ख) बैङ्क नोट वा सक्का, चेक वा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुरा, करिने वा जालसाजी गरी वा रुप फेरेर बनाएको हो भन्ने थाहा पाई पाई पनित्यस्ता बैङ्क नोट वा सक्का वा चेक वा भुक्तानी कार्ड कसैले आफूसंग राख्न, ओसार पसार गर्न वा जारी गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुर्याउन, वा ।

(ग) बैङ्क नोट वा सक्का, चेक वा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुट्टा, करिने वा जालसाजी वा रूप फेरेर बनाउनका लागि प्रयोग हुँदैछ भन्ने जानी जानी कुनै धातुको पाता, ढुंगा, कागज, डाई वा अन्य कुनै वस्तु वा पदार्थ कसैले आफ्नो साथमा राख्न, उत्पादन गर्न वा ओसार पसार गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पुर्याउन । (२) नेपाली रुपैयाँमा अंकित मूल्यको बैङ्क नोट, सक्का, चेक वा भुक्तानी कार्डको प्रतलिपि उतार गर्दा र कुनै वस्तुको श्रृजना गर्दा त्यस्तो वस्तुको बनावट कुनै कसिमिबाट बैङ्क नोट, सक्का, चेक वा भुक्तानी कार्डसित मिल्न जाने भएमा सो गर्नु भन्दा पहिलै बैङ्कको पूर्व स्वीकृतलिनि पर्नेछ । (३) बैङ्कले जाली नोट वा खोटो सक्का वा नक्कली चेक वा भुक्तानी कार्डको नषिकाशन रोकने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ । यस्तो कदम चाल्दा बैङ्कले आवश्यक आदेश, नरिदेशन वा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । वदिशी वनिमिय नीति, नियम र संचति । ६२. वदिशी वनिमिय नीति: बैङ्कलाई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को वदिशी वनिमिय नीति निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ । ६३. वदिशी वनिमिय व्यवस्थापन: वदिशी वनिमियको व्यवस्थापन बैङ्कले गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न बैङ्कलाई देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछ:- । (क) वदिशी वनिमिय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनको अधनिमा रही इजाजतपत्र जारी गर्ने । (ख) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तबाट गरनि वदिशी वनिमिय कारोबार नियमति तथा व्यवस्थति गर्नका लागि नियम तथा वनिमिय बनाउने, आवश्यक आदेश, नरिदेशन वा सूचना जारी गर्ने । (ग) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको नरीक्षण, सुपरविक्षण तथा अनुगमन गर्ने । (घ) ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त नरिधारण गर्ने । (ङ) नेपाली रुपैयाँको वदिशी वनिमिय दर नरिधारण पद्धती तोकने । ६४. वदिशी वनिमिय कारोबारको वविरण: (१) बैङ्कले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तलाई वदिशी मुद्रा सट्टा तथा सो सम्बन्धी सञ्चालनको वसितु वविरण बैङ्कमा पेश गर्न लगाउने छ । त्यस्तो वविरण पेश गर्नु पर्ने अवधि, ढाँचा र तत्सम्बन्धी अन्य कागजात बैङ्कले समय समयमा तोकै बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वविरण र बैङ्कले तोकैको कागजात बैङ्क समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ६५. वदिशी वनिमियको कारोबार: (१) बैङ्कले वदिशी वनिमिय, सुन तथा बहुमूल्य धातु खरदि वा बकिरी गर्न सक्नेछ । (२) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमि गर्ने खरदि बकिरी स्पट, अग्रमि वनिमिय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण, नगद वा कुनै पनविनिमिय अधिकारपत्रको माध्यमबाट गर्न सक्नेछ । (३) बैङ्कले दफा ६६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि वदिशी वनिमिय खरदि वा बकिरी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो खरदि, बकिरी स्पट, अग्रमि वनिमियदर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै अन्य उपकरणको आधारमा समेत गर्न सक्नेछ । (४) बैङ्कले वदिशी मुद्राहरूको खरदि बकिरी दर कायम गरी कारोबार गर्नेछ । यसरी कारोबार गर्दा गरनि कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त बैङ्कले तोकै बमोजमि हुनेछ । ६६. वदिशी वनिमिय संचति: (१) बैङ्कले वदिशी वनिमिय संचतिको परिचालन गर्नेछ । यस्तो संचति सम्बन्धति वदिशी वनिमियमा अंकित हुनेछ र यस्तो संचतिमा देहायको सम्पत्त समावेश हुनेछ:- । (क) बैङ्कले जमिमा लिएको वा बैङ्कको खातामा रहेको सुन तथा बहुमूल्य धातु । (ख) बैङ्कले जमिमा लिएको वा बैङ्कको खातामा जम्मा रहेको वदिशी मुद्रा । (ग) बैङ्कको नाममा वदिशी केन्द्रीय बैङ्क वा अन्य वदिशी बैङ्क खातामा रहेको वदिशी मुद्रा । (घ) बैङ्कको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा रहेको स्पेशल ड्रइङ्ग राईट्स (एस.डि.आर) । (ङ) बैङ्कको जमिमामा रहेको वदिशी वनिमियमा भुक्तानी हुने गरी कुनै ऋणी वा दायित्वकर्ताले जारी गरेको वनिमियपत्र, प्रतजिजापत्र, बचत ऋण पत्र, बण्ड तथा अन्य ऋण सुरक्षण । (च) तत्काल वा पुनर्खरदि गर्ने गरी वदिशी बैङ्क वा अन्तर्राष्ट्रिय वतितीय संस्थासँग वा ती संस्था जमानी बसेको र भवषियमा खरदि गर्ने गरी बैङ्क तथा अर्को पक्ष बीच वदिशी वनिमियमा भुक्तानी हुने गरी भएको सम्झौता । (२) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजमिको सम्पत्तिको चयन गर्दा बैङ्कको पुँजी र तरलताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अधिकतम आमदानी हुने कसिमिले गर्नु पर्नेछ । (३) बैङ्कले मौद्रकि तथा वदिशी वनिमिय नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शघिर भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने यथोचित अन्तर्राष्ट्रिय संचतिकायम गर्नु पर्नेछ । (४) अन्तर्राष्ट्रिय संचतिको मात्रा घटेको वा घट्ने अवस्थामा पुगेको कारणबाट मौद्रकि

तथा वदिशी वनिमिय नीत कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शीघ्र भुक्तानीको प्रक्यामा प्रतकिल असर पर्न जाने आशंका बैङ्कलाई लागेमा बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय संचितिको वर्तमान स्थिति, सो घटेको र घट्नुको कारण साथै सो को रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय समेत खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतविदन पेश गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको स्थितिमा सुधार नआएसम्मको लागि बैङ्कले आवश्यकता अनुसार थप सूझाव सहितको प्रतविदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको वदिशी वनिमिय संचितिलाई बैङ्कले आफ्नो वासलातमा देखाउनेछ । ६७. सुन तथा वदिशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने: (१) बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै नश्चिति प्रयोजनका लागि सुन तथा वदिशी मुद्रामा अंकित कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारको ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिने ऋणपत्रको कसिमि, अवधि, साँवा, ब्याजको भुक्तानी तथा अन्य कुराहरु बैङ्कले तोके बमोजमि हुनेछ ।

६८. अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ्ग र भुक्तानी समझौता: बैङ्कले आफ्नो खाता वा नेपाल सरकारको नरिदेशन बमोजमि सरकारी खाताको लागि विदेश स्थिति सार्वजनिक वा नजि केन्द्रीय क्लियरिङ्ग संस्थासँग क्लियरिङ्ग तथा भुक्तानी समझौता गर्न सक्नेछ । बैङ्कले यस्तो समझौताको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक अन्य समझौता समेत गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । नेपाल सरकारसँगको सम्बन्ध । ६९. बैङ्कर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट: (१) बैङ्क नेपाल सरकारको बैङ्कर, आर्थिक वषियको सल्लाहकार तथा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को वित्तीय एजेन्ट हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले बैङ्कको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित वषियमा बैङ्कसँग परामर्श लनिछ । यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका वषियमा परामर्श दनि बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । (३) प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधविकरिषको सम्बन्धमा बैङ्कसँग परामर्श लनिछ । (४) बैङ्कले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय वषियमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालिनि समक्षिषा प्रतविदन पेश गर्नेछ । ७०. बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी: (१) नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लँदा बैङ्कसँग परामर्श लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परामर्शमा ऋण रकमको राशी, सो को प्राप्तितथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता वषिय पर्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले बाह्य ऋण लिएको जानकारी बैङ्कलाई दनिछ । (४) नेपाल सरकारले वदिशी वनिमियमा दायित्व शर्जना हुने गरी नजि वा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लनि स्वीकृति दिँदा बैङ्कसँग परामर्श लनिछ । (५) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा नजि क्षेत्रले वदिशी वनिमियमा दायित्व सृजना हुने गरी भए गरेका समझौताको जानकारी बैङ्कलाई दनि पर्नेछ । ७१. नक्षिषे सङ्कलन: (१) बैङ्कले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकदिएको अन्य नकायको नक्षिषे स्वीकार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नक्षिषे स्वीकार गर्दा बैङ्कले रकम जमिमा लनि, भुक्तानी दनि, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बैङ्कङ्गि सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ । (३) बैङ्कले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपदफा (२) बमोजमिको कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ । ७२. वित्तीय एजेन्टको कार्य: बैङ्कले नेपाल सरकारसँग भएको समझौताका आधारमा नरिधारित शर्त वा सीमाको अधनिमा रही देहायका वषियमा नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारद्वारा जारी गरएका ऋणपत्रको खरदि बकिरी गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सो को अभलिख राख्ने जस्ता कारोबार । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको ऋणपत्रको सावा, ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी । (ग) एजेन्टको रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यक अन्य कार्य । ७३. बैङ्कले वविरण, तथ्याङ्क तथा कागजात माग गर्न सक्ने: (१) बैङ्कले आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने वविरण, तथ्याङ्क तथा कागजात सम्बन्धित नकायबाट माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले मागेको वविरण, तथ्याङ्क तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित नकायको कर्तव्य हुनेछ । ७४. कानून सुधारका सम्बन्धमा बैङ्कसँग परामर्श लनि सक्ने: (१) बैङ्कको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र भतिरका मौद्रिक नीतितथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, वदिशी वनिमिय र बैङ्कङ्गि जस्ता वषियसँग सरोकार राख्ने कानूनको संशोधन वा नरिमाण वा सो सम्बन्धी कार्य गर्नु अगाडि सम्बन्धित नकायले बैङ्कसँग परामर्श लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग भएको परामर्श दनि बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । (३) बैङ्कको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र वा दक्षता भतिरका मौद्रिक नीतितथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, वदिशी वनिमिय र बैङ्कङ्गि जस्ता वषियमा नयाँ कानूनको नरिमाण वा भैरहेको कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार बैङ्कलाई हुनेछ । ७५. नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरदि: (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैङ्कले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधकिंश वा आंशकि स्वामतिव भएको संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन । (२) यस दफाको अधनिमा रही बैङ्कले एक सय असी दनिभतिर चुक्ता हुने गरी नेपाल सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तरिनु पर्ने दस्तुर वा सोसँग सम्बन्धित भुक्तानीको लागि लामो अवधिको वशिष कर्जा बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) बैङ्कले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधकिंश वा आंशकि स्वामतिव भएको संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जा नेपाली रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी प्रदान गरएका कर्जाको लागि नेपाल सरकारले सो कर्जा रकम

बराबरको वनिमिय ऋणपत्र जारी गरी बैङ्कलाई प्रदान गर्नेछ । त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी अवधिकर्जा अवधिलाई खाम्ने र प्रचलति ब्याजदरको हुनु पर्नेछ । यसरी बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सबै कर्जाका सम्बन्धमा बैङ्क र नेपाल सरकार बीच लिखित समझौता हुनेछ । उक्त लिखित समझौतामा कर्जाको कुल रकम वा सीमा, त्यसको शर्त, भुक्तानी अवधि, ब्याज दर तथा अन्य दस्तुरको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वनिमिय ऋणपत्र" भन्नाले प्रमसिरी नोटको रुपमा जारी भएको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ । (५) बैङ्कले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधविकिर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । त्यस्तो राजस्व आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुदान वा अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश हुने छैन । (६) उपदफा (५) बमोजिमको अधविकिर्षको भुक्तानी नेपाल सरकारले एक सय असी दिन भित्र प्रचलति बजार ब्याजदरमा नगद वा बजारयोग्य ऋणपत्र मार्फत गर्नु पर्नेछ ।

(७) बैङ्कले नेपाल सरकारबाट खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको कुल रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (८) देहायको अवस्थामा बैङ्कले खरिद गरेको नेपाल सरकारद्वारा नषिकाशति ऋणपत्रलाई उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिने ऋणको रुपमा लिइने छैन:- । (क) बैङ्कको मौद्रिक नीति अनुरूप खुल्ला बजार सञ्चालनको लागि दोश्रो बजारबाट खरिद गरेकोमा । (ख) प्राथमिक नषिकाशनको समयमा बैङ्कले बजारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आवश्यक ठानी साठी दिन भित्र बेच्ने गरी खरिद गरेकोमा । (ग) उपदफा (७) लागू हुनु अघि बैङ्कले नेपाल सरकारबाट खरिद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको हकमा । परिच्छेद-९ । बैङ्कको नियमन र नरीक्षण तथा सुपरविक्षण । ७६. नक्षेप लनि वा कर्जा दिन बैङ्कको स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) कुनै पन्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पन्यिकारको नक्षेप लनि वा कर्जा दिन बैङ्कबाट टोकिएबमोजिम स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैङ्कले टोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत नरिधारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धति व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ७७. ब्याज दरमा बन्देज: प्रचलति कानून बमोजिम नक्षेप लनि वा कर्जा दिन अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले नक्षेपमा दिन वा कर्जामा लनि ब्याज दर नरिधारण गर्दा बैङ्कले समय समयमा टोकदिएको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ । ७८. बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिनु पर्ने: (१) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाले बैङ्कडिग तथा वत्तीय कारोबार गर्न बैङ्कबाट टोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैङ्कले टोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत नरिधारण गरी इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धति इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ७९. बैङ्कले नियमन गर्ने: (१) बैङ्कलाई वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैङ्कले आवश्यक देखेका वषियमा नयिम तथा वनियिम बनाउन र आवश्यक आदेश, नरिदेशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नयिम तथा वनियिम र आदेश, नरिदेशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) बैङ्कले देहायका वषियमा वाणजिय बैङ्कलाई आवश्यक नरिदेशन जारी गरी देहायको वविरण पेश गर्न लगाउने छ:- । (क) वासलात भित्रको लेखा तथा हसिब कतिब, वासलात बाह्रको हसिब कतिब वा वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको वविरण र तनीहरुको लेखा शीर्षकसंगको अनुपातकि वविरण ।

(ख) बैङ्कले टोकेको सीमा भित्र नपरेका वषिष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतबिन्ध वा नषिध वा त्यस्ता कर्जा वा लगानी तथा जोखमि व्वहोर्ने प्रकृतिको वचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मलिन र वासलात बाह्रका शीर्षक, वदिशी मुद्राको स्थिति, स्पट र अग्रमि वनिमिय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण र वदियुतीय वा अन्य भुक्तानी प्रणालीका अन्य प्रक्या । (ग) बैङ्कले टोकेको अन्य वविरण तथा कागजात । (४) बैङ्कले देहायका वषियमा वत्तीय संस्थालाई आवश्यक नरिदेशन जारी गरी देहायका वविरण पेश गर्न लगाउनेछ:- । (क) लेखा, हसिब कतिब, नाफा नोक्सान हसिब, वासलात र वासलात बाह्रको कारोबार र वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको वविरण तथा सो को लेखा शीर्षकसंगको अनुपातकि वविरण । (ख) वषिष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतबिन्ध वा नषिध वा बैङ्कले टोकेको सीमा भन्दा बढीको कर्जा वा लगानी, जोखमिपूर्ण वचनबद्धता, वदिशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीका वदियुतीय वा अन्य प्रक्या । (ग) बैङ्कले टोकेको अन्य वविरण तथा कागजात । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वत्तीय लगानी नविरण गर्ने प्रयोजनको लागि वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान र ग्राहकको जोखमि वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, रकम स्थानान्तरण, नक्षेप लगायतका सीमा वा शंकास्पद कारोबारको वविरण प्रचलति सम्पत्ति शुद्धीकरण नविरण सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापति वत्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशन दिन सक्नेछ । (५) बैङ्कलाई वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:- । (क) यस ऐन र वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, सुपरविक्षण तथा नियमन गर्न बनेको अन्य कुनै ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन र

वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने तथा टाट उल्टन लागेका वा टाट उल्टेका वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्क आफैले जमिमा लनि वा ट्रष्टसिपमा जमिमा दनि । (ख) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, वनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा । नर्दिशन अनुरूप कारोबार सञ्चालन गरेको छ, छैन भनी बैङ्कका कुनै अधिकृत वा बैङ्कले तोकेको व्यक्तद्वारा त्यस्ता बैङ्क वा संस्थाको हिसाब कतिब, अभिलेख, कागजात वा अन्य श्रेस्ता जाँचबुझ वा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने । (ग) बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्नु परेमा त्यस्ता बैङ्क वा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बैङ्क वा संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारी पेश गर्न आदेश दनि ।

८०. बैङ्कडिग तथा वित्तीय व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रण: बैङ्कडिग तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्बन्धमा बैङ्कले वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा नर्दिशन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नर्दिशनको पालन गर्नु वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ८१. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने: (१) बैङ्कले समय समयमा तोकिएको क्षेत्रमा बैङ्कले तोकिएको अवधिसम्मको लागि बैङ्कले तोकिएको बमोजमि वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजमि कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लनि अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम बैङ्कले सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हर्जाना लनि सक्नेछ । ८२. बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्ने सूचना: (१) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण बैङ्कले तोके बमोजमि बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध भएको विवरणलाई बैङ्कले प्रकाशन गर्न सक्नेछ । ८३. डबिन्चर तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्न स्वीकृतिलिनु पर्ने: (१) वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डबिन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको स्वीकृति दिँदा बैङ्कले आवश्यक शर्तहरु तोकन सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालन गर्नु सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ८४. नरीक्षण तथा सुपरविक्षण: (१) बैङ्कद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण कार्यको नमित्तित समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण वनियम बनाई लागु गर्नेछ । (२) बैङ्कले जुनसुकै बखत वाणजिय बैङ्क र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । यसो नरीक्षण तथा सुपरविक्षण सम्बन्धति कार्यालयमा बैङ्कको कुनै अधिकारी वा बैङ्कले तोकेको विशेषज्ञ खटाई वा वसितुत विवरण तथा सूचनाहरु बैङ्कमा नै झिकाई पनगिरन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैङ्कले मागेका लगत, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य वदियुतीय माध्यमबाट शर्जना गरिएका कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैङ्कले तोकेको समय भतिर त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैङ्कलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच दनि कर्तव्य सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ ।

(४) यस दफा बमोजमि नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारी वा बैङ्कले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसँग नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ । (५) नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैङ्क वा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारीले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ । यसरी बैङ्क वा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको नर्दिशनको पालन गर्नु सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको नर्दिशनको जानकारी यथाशीघ्र बैङ्कलाई दनि पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) यस दफा बमोजमि नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको नरीक्षण तथा सुपरविक्षणको प्रतविदन तोकिएको अवधभित्ति गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन उपर समितिले आवश्यक नर्णय गरी सो सम्बन्धमा चालनु पर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक नर्दिशन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नर्दिशनको पालन गर्ने, गराउने जमिमेवारी गभर्नरको हुनेछ । ८५. आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने: (१) आ-आफ्नो सुपरविक्षण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरविक्षण गर्नको लागि बैङ्कले सम्बन्धति वदिशी सुपरविक्षण अधिकारीसँग पारस्परकिताको आधारमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुपरविक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त जानकारी वा सूचना गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी बैङ्कले वदिशी सुपरविक्षण अधिकारीसँग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) बैङ्कले वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धति नीति नियमन गर्ने अन्य नकियसँग वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका नमित्तित एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६. पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८६क. वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्ने:

कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था प्रचलति कानूनबमोजमि दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नु पर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीय रुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी बैङ्कलाई पन्ध्र दिनभित्र अवलिम्ब गराउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८६ख. वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको माननि: दफा ८६क. बमोजमिको जानकारी बैङ्कले प्राप्त गरेकोमा वा दफा ८४ बमोजमिको नरीक्षण तथा सुपरविक्षण प्रतविदनबाट वा अन्य कुनै पन्तिवरबाट कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था वदियमान रहेको कुरामा बैङ्क वशिवस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई लिखित सूचना दर्ई समस्याग्रस्त भएको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नेछ:- ।

(क) नक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हतिवपिरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, । (ख) आफूले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्नसक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, । (ग) दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, । (घ) यस ऐन, वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून, अन्य प्रचलति कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैङ्कको नयिम, नरिदेशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा, । (ङ) झुठठा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिने आएमा, । (च) यस ऐन, वाणजिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून तथा बैङ्कले समय-समयमा दिएको नरिदेशनबमोजमिको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, । (छ) प्रचलति कानूनबमोजमि कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजी (लक्विडिसन) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फरफारक वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघिबिडाइएको भएमा, । (ज) स्वेच्छिकि खारेजीको कारबाही शुरु भएकोमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढलाई भएकोमा, । (झ) कुनै वदिशी वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो वदिशी वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था दामासाही वा खारेजीमा परेमा वा खारेजी परी लक्विडिटर नयिक्त भएमा वा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बैङ्कडिग कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धति मुलुकको कानूनबमोजमि खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशकि वा पूर्णरुपले प्रतबिन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्मलित भई बैङ्कडिग कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा, वा । (ञ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफूले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतकिल असर पार्ने अवस्था वदियमान भएको कुरामा बैङ्क वशिवस्त भएमा । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ८६ग. समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले कारबाही गर्न सक्ने: (१) दफा ८६ख. बमोजमि बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नयिन्त्रणमा लई वा सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा । वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैङ्कले देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्नेछ:- । (क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धिगर्न लगाउने, । (ख) शेयरधनीहरूको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरू आवश्यकता अनुसार नलिम्बन गर्ने, । (ग) पूँजी वृद्धिगर्न शेयरधनीहरूलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरू नशिचति अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने, । (घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रदान गरिने बोनस, पारशिर्मकि, क्षतिप्रति तथा अन्य रकमहरूको वितरणको सीमा नरिधारण गर्ने, । (ङ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नयिन्त्रण तथा जोखमि व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने, ।

(च) नक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतबिन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोकने, । (छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबारमाथि प्रतबिन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोकने, । (ज) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमति गर्ने वा जायजेथाको बकिरी गर्न वा शाखा वसितार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा वदिशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने, । (झ) गुणात्मक रुपले शङ्कास्पद देखिएका सम्पत्तिरि यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धति वा अन्य सम्पत्तिहरूको जोखमि कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, । (ञ) प्रचलति कानून तथा बैङ्कको नयिमन उल्लङ्घन गरी अनयिमति तरकिबाट सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने, । (ट) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरूमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने, । (ठ) मुख्य-मुख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोरुनु पर्ने गरी प्रतबिद्धता जनाउँदा वा सम्भावति दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्ने, । (ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने, । (ढ) खण्ड (ङ) बमोजमिको आदेश दर्दा सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ । (ण) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति नलिम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नयिन्त्रणमा लई आफै वा आफूद्वारा नयिक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने, । स्पष्टीकरण:

"नयुक्त अधिकारी" भन्नाले यस खण्डबमोजमि बैङ्कले आफ्नो नयिन्त्रणमा लिएको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्न बैङ्कद्वारा नयुक्त कुनै एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ती, फर्म, कम्पनी वा संस्था समझनु पर्छ । (त) धर्तीपत्र बजारमा सूचीकृत वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई धर्तीपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दनि लगाउने, । (थ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतबिन्ध लगाउने, । (द) बैङ्कले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजमि वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउने आदेश दौंदा वा खण्ड (ण) बमोजमि वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नयिन्त्रणमा लई तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति नलिम्बन गर्दा तयस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाइको मनासबि मौकाबाट वञ्चति गरिने छैन । तर तयस्तो मौका दौंदा वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका नकिषेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हतिमा प्रतकिल असर पर्ने देखिएमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन तयस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल नजिको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दनि वा सञ्चालक समिति नलिम्बन गरी यथासम्भव छट्टि सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्खाएको माननि छैन । (३) उपदफा (२) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजमिको कारबाहीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दा सो कारबाही मनासबि नदेखिएमा बैङ्कले उपदफा (१) को खण्ड (ढ) वा (ण) बमोजमिको आदेशलाई बदर गर्न, परिवर्तन गर्न वा अन्य मनासबि नर्णय गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था आफ्नो नयिन्त्रणमा लई सोही खण्डमा उल्लिखित कुनै पनितवरबाट वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले व्यहोरनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि बैङ्कले दिएको आदेशको अवधि बैङ्कले अर्को तयस्तै आदेशद्वारा थप नगरेसम्म सामान्यतया दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लिएकामा सोको प्रारम्भिक प्रतविदन र तत्पश्चात् बैङ्क वा बैङ्कद्वारा नयुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ । (७) उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (ढ), (ण) र (त) बमोजमि दइएको आदेश बैङ्कले आवश्यक ठानेमा अर्को आदेशबाट फर्ति लनि वा बदर गर्न सक्नेछ । तयसरी अर्को आदेश जारी गर्दा तयस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार तथा कारण र अन्य आवश्यक कुराहरू सो आदेशमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजमि बैङ्कको आदेशबाट हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको पद वा कुनै पनवाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनपिदमा रही वा अन्य कुनै पनतिरकिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध भई कुनै काम कारोबारसमेत गर्न पाउने छैनन् ।

(९) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजमि हटाइएको कुनै पनिसञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा खण्ड (ण) बमोजमि नलिम्बन भएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले सो आदेश भएको मतिदिखि प्रचलति कुनै कानूनबमोजमि वा नजिहरूसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समझौता भएको भए सो समझौतामा उल्लिखित कुनै पनपारिश्रमिक वा क्षतपूरतिको दावी गर्न पाउने छैनन् । (१०) समस्याग्रस्त कुनै पनवाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पूँजीको नर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन बैङ्कले तोकदिएबमोजमिको आधार, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८६घ. बैङ्कले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था नयिन्त्रणमा लिएपछिको असर: (१) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि आदेश दई बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नयिन्त्रणमा लई सोको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा गराउँदाको अवस्थामा तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीले तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, जायजेथा तथा सम्पूर्ण कारोबार तथा सोको वविरण र कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग तथा सुविधाहरू बैङ्क वा बैङ्कबाट नयुक्त भएको अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लनि आदेश दिएकोमा तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नयुक्त अधिकारीले बैङ्कले दिएको आदेशको परिधिभित्ति रही सो आदेशउपर बैङ्कले अन्यथा नर्णय नगरेसम्म तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा कारोबार आफ्नो नयिन्त्रणमा लई सोको सञ्चालन तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नामबाट गर्नु पर्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन बैङ्कले आफ्नो नयिन्त्रणमा लिएको कुनै पनवाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नयुक्त अधिकारीले तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था, सोको सञ्चालक समिति, शेयरधनी वा व्यवस्थापकलाई प्रचलति कानून, तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नयिमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ र तयस्तो अधिकारीले तयस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाले गर्ने काम वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । (४) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नयिन्त्रणमा लिएको बैङ्कको आदेश बहाल रहेसम्म दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ढ)

बमोजमि हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा खण्ड (ण) बमोजमि नलिम्बन गरिएको सञ्चालक समितिको सदस्यलाई त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैङ्कबाट नयुक्त अधिकारीले लखिति स्वीकृत नदिएसम्म समस्याग्रस्त रहेको अवधिभर त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न हुन वा कुनै प्रकारको पारिश्रमिक वा सुविधा लानि पाउने छैनन् ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८६ड. बैङ्क वा बैङ्कबाट नयुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरू: (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि आफ्नो नियन्त्रणमा लानि आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैङ्क आफै वा बैङ्कबाट नयुक्त अधिकारीले बैङ्कको पूर्वस्वीकृत लिई त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर सञ्चालन भइरहेको कुनै कारोबार रद्द वा नलिम्बन गर्ने, । (ख) बैङ्कले तोकी दिएको शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बकिरी गर्ने, । (ग) त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा नजिह्रूको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने, । (घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणजिय बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, । (ङ) बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरूको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिलाई शेयर बकिरी गरी पूँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने, । (च) दफा ८६ज. बमोजमि त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतविम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने र शेयरको अङ्कति मूल्य सोही पूँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने, । (छ) नकिषेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हतिका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारुरूपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने, । (ज) समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिएबमोजमिका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने गराउने । (२) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाउपर उपदफा (१) को खण्ड (च) वा (छ) बमोजमि कुनै नरिणय लनुपर्दा सो वषियमा नरिणय लनिअघिसरोकारवालालाई मनासबि सुनुवाईको मौका दनु पर्नेछ । तर अग्रमि सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा सोको नकिषेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हतिमा प्रतकिल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो नरिणय लई यथासम्भव छट्टी सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैङ्क सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो नरिणयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

८६च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैङ्कको अधिकार: (१) बैङ्कले दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनपरीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतविदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतविदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा बैङ्क विश्वस्त भएमा बैङ्कले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ:- । (क) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि नलिम्बति सञ्चालक समितिको नलिम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दनि, । (ख) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि नलिम्बति सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरूमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने, । (ग) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि नलिम्बति सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने, वा । (घ) बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (१) बमोजमिको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतविदन वा बैङ्कद्वारा नयुक्त अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नेपाल धतिपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका प्रतनिधितथा अन्य बाह्य वशिषज्ज समेत समावेश गरी गठन भएको समितिले नरिधारण गरिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई नजिको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैङ्कले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई बकिरी, वतिरण तथा हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आदेश दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमि कुनै कारणले शेयर बकिरी, वतिरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैङ्कले जफत गरदिनि सक्नेछ र

त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैङ्कले उपयुक्त ठहराएको तरकिबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमि गठति समतिको रायसमेत लई अरु कसैलाई बकिरी, वतिरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको नरिणय कुनै वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाउपर लनु पर्दा बैङ्कले प्रस्तावति वषियमा नरिणय लनिअघिसिरोकारवालालाई मनासबि माफकिको सुनुवाईको मौका दनु पर्नेछ ।

तर अग्रमि सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्था, सोका नकिषेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हतिमा प्रतकिल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो नरिणय लई यथासम्भव छट्टी सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैङ्क सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो नरिणयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ८६छ. फरफारखमा लैजान सक्ने: कुनै समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाउपर दफा ८६ग. बमोजमिको कारबाही चलाउँदा वा दफा ८६ङ. बमोजमिको सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्दा वा दफा ८६च. बमोजमिको उपचारात्मक कार्य गर्दा समेत त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने दायतिव पूरा गर्न असमर्थ भएको वा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा बैङ्क वशि्वस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थालाई परिच्छेद-९क. बमोजमि फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने नरिणय गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ८६ज. समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको पूँजी घटाउन सक्ने: (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलति कानून वा समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजमि बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लपिपछित्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको चुक्ता पूँजी क्षय भएको वा शेयरधनीबाट चुक्ता हुनु पर्ने रकम चुक्ता नभएको वा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको दायतिव सम्पत्तिले नखाम्ने देखिएमा त्यसरी क्षय भएको वा सम्पत्तिले नखाम्ने हदसम्मको पूँजीको अंश रद्द गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी शेयर पूँजी घटाउनु अघि बैङ्कले सोको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिकिपत्रकिमा कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (३) उपदफा (१) बमोजमि सूचना प्रकाशन गर्दा शेयरको चुक्ता मूल्यको रकम भुक्तानी नगरेका शेयरधनीहरूको हकमा त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न बैङ्कले तीस दिनको समयअवधिदिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना जारी गर्दा माग गरिएको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीहरूको शेयर बैङ्कले रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडिबढाउन सक्नेछ र दामासाहीमा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा फरफारखमा वा खारेजीमा परेको वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको शेयरको हकमा बैङ्कले त्यस्तो शेयर पूँजीको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको शेयर पूँजी घटाएमा वा उपदफा (३) बमोजमि शेयर रद्द गरेमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सोहीबमोजमि स्वतः संशोधन भएको माननेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

८६झ. बैङ्कको आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार: (१) दफा ८६ग., ८६घ., ८६ङ., ८६च. र ८६ज. बमोजमि बैङ्क वा बैङ्कबाट नयुक्त अधिकारीले गरेको कुनै कार्य, आदेश, नरिणय वा कारबाहीउपर चतित नबुझेमा त्यस्तो कार्य, आदेश, नरिणय वा कारबाहीउपर पन्ध्र दिनभित्र समतिसिमक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकार त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वतितीय संस्थाका शेयरधनीको प्रतनिधिलाई मात्र हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "शेयरधनीको प्रतनिधि" भन्नाले तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतशित शेयरको प्रतनिधितिव हुनेगरी शेयरधनीहरूले आफूमध्येबाट चुनेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतशित शेयरको प्रतनिधितिव नहुने गरी परेको पुनरावेदनउपर सुनुवाई हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कसमक्ष पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन प्राप्त गरेको मतिले तीस दिनभित्र समतिलि सम्बद्ध प्रमाण, आधार र कारणहरु खुलाई बैङ्क वा बैङ्कले नयुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, नरिणय वा कारबाही, समर्थन, पुनरावलोकन वा बदर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि गरिएको नरिणयको जानकारी समतिलि पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धति शेयरधनीको प्रतनिधिलाई दिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि बैङ्क वा बैङ्कले नयुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, नरिणय वा कारबाही समतिलि बदर गरेकोबाहेक त्यस्ता काम कारबाहीहरु यथावत कायम रहनेछन् । (६) शेयरधनीको प्रतनिधिको पुनरावेदनउपर उपदफा (३) बमोजमि समतिलि गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६ज. । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६ट. । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६ठ. । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६ड. । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ८६ढ. । ८७. सूचना नेटवर्कको स्थापना: बैङ्कले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को बैङ्कडिग तथा वतितीय प्रणालीको सम्बर्धनको लागि तोकिए बमोजमि सूचना नेटवर्क स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ । ८८. कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना: (१) बैङ्कले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । बैङ्क तथा वतितीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनको नमितित सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । बैङ्क तथा वतितीय संस्था वा

सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्न, । (ग) समयमा कर्जा नतरिने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन, ।

(घ) बैङ्कले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दनुि अघि केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा सूचना लनि, । (ङ) खण्ड (ग) बमोजमि प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न, र । (च) प्रत्येक सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरूप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे नरीक्षण, सुपरविक्षण तथा अनुगमन गरी बैङ्कलाई प्रतविदन पेश गर्न । (२) बैङ्कले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिए बमोजमि नयिमति तथा व्यवस्थिति गर्नेछ । परिच्छेद-९क. । फरफारख सम्बन्धी व्यवस्था । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ८८क. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकार: (१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछ:- । (क) पूर्ण वा आंशकि रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेमा, । (ख) सुपरविक्षकीय वश्लेषणका आधारमा सो वश्लेषण सम्बन्धी कार्य समाप्त भएको मतिलि नबबे दनिभतिर भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्वहु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, । (ग) खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा, । (घ) बैङ्कले तोकेका सबै प्रकारका पूँजी तथा कोषहरुले समेत खाम्न नसक्ने गरी घाटामा गएमा, । (ङ) बैङ्कले दफा ८६छ. बमोजमि फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने नरिणय गरेमा । (२) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर रहेको नकिषेपकर्ता तथा सुरक्षति साहुको दाबीलाई फरफारख गर्ने गराउने अधिकार बैङ्कलाई मात्र हुनेछ । (३) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धति बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बकिरी गरी प्राप्त रकमबाट व्यहोरनि छ । ८८ख. वशिष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ८८क. बमोजमि कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडी नरिणय भएमा बैङ्कले सो प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजमिको योग्यता पुगेका व्यक्तहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्तरहेको वशिष प्रशासन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नयिन्त्रणमा लई फरफारखको कार्य अगाडी सक्नेछ । (२) बैङ्कले वशिष प्रशासन समूहका सबै वा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा नजिलाई तोकिए बमोजमि पदमुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पदमुक्त गर्नु अघि नजिलाई मनासबि माफकिको समय दई सुनुवाइको मौका दनुि पर्नेछ । (४) बैङ्कले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न नहुँदै वशिष प्रशासन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा तोकिए बमोजमि योग्यता पुगेका व्यक्तलाई बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गर्न सक्नेछ । (५) वशिष प्रशासन समूहका सदस्यको पारश्रमिकि कार्य सम्पादनसँग आबद्ध हुने गरी तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

८८ग. वशिष प्रशासन समूहको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: (१) वशिष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको साधारणसभा, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को अधनिमा रहि वशिष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल, अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पत्ती तथा दायित्व फरफारख गर्ने तथा सो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायका अधिकार हुनेछ:- । (क) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको बकिरी हुन बाँकी पुरै वा आंशकि शेयर नयाँ व्यक्तलाई बकिरी गर्ने, । (ख) कुनै कारोबार सञ्चालन गर्न एवं प्रणालीगत दृष्टिकोणले नयिमति रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने खास कार्य गर्न अन्य कुनै संस्थालाई जमिमा दनि वा त्यस्तो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि केही समयको लागि छुट्टै पूल संस्था (ब्रजि इन्स्टिच्यूसन) वा इकाइ स्थापना गर्ने, । (ग) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सहायक कम्पनीको कुनै वा सबै कारोबार वा सम्पत्ती बकिरी गर्ने, । (घ) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा रहेको सम्पत्ति वा हक अधिकार बकिरी गर्ने । (३) वशिष प्रशासन समूहलाई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजमिको अन्य अधिकार समेत हुनेछ:- । (क) फरफारखको काम कारबाही अगाडी बढाउन वशिष प्रशासन समूहले आफुले आवश्यक ठानेका कागजात सम्बन्धति व्यक्तबाट पेश गर्न लगाउने, । (ख) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा गर्न लगाउने, । (ग) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नश्चिति अधिकार, सम्पत्ती वा दायित्व अर्को व्यक्तमा हस्तान्तरण गर्ने, । (घ) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरण खारेज गर्ने, । (ङ) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका वा त्यसको कुनै वा सबै शेयरधनीले धारण गरेको शेयर वा अन्य स्वामित्व सम्बन्धी उपकरण तोकिए बमोजमिको आधारमा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने, । (च) अग्राधिकार शेयर वा पूँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गर्ने, । (छ) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र हेरचाह गर्न आवश्यक देखिएका सबै कदमहरु चाल्ने । (४) यस दफा बमोजमि वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा वशिष प्रशासन समूहले देहायको कार्य गर्न आवश्यक पर्ने छैन:- । (क) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनि, नकिषेपकर्ता वा साहु

लगायतका सार्वजनिक वा नजिगी क्षेत्रका कुनै व्यक्तिहरुको पूर्व स्वीकृतिले, ।

(ख) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचित गर्न । (५) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन बमोजिमको फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । तर विशेष प्रशासन समूहले गरिहेका फरफारखसँग सम्बन्धित कुनै कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा बैङ्कले विशेष प्रशासन समूहको कार्यावधि थप गर्न सक्नेछ । (६) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट देहायका कुनै वा सबै कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछः- । (क) नकिषेप संकलन गर्ने तथा कुनै पनकिर्जा प्रदान गर्ने बाहेक वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरिहेका अन्य कामकारबाहीलाई नरिन्तरता प्रदान गर्न, । (ख) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरिएका कुनै कामकारबाही स्थगित वा बन्द गर्न, । (ग) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति धितो राखि वा नराखि किर्जा लिन, । (घ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको दायित्वको भुक्तानी रोक्न वा सो का लागि सीमा निर्धारण गर्न, । (ङ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यवसायिक सल्लाहका लागि नियुक्त गर्न वा बर्खास्त गर्न, । (च) विशेष प्रशासन समूहले आवश्यक ठानेको विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि नकिषेपकर्ता तथा साहुहरुको सभा बोलाउन, । (छ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नामबाट कुनै कानूनी प्रतिक्रिया गर्न, वा । (ज) फरफारखसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन । (७) विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा सोका सहायक कम्पनीको कार्यालय, बहखाता, अभिलेख, सम्पत्ति तथा सूचना प्रवधि प्रणाली माथि पहुँच राख्ने तथा नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ । (८) विशेष प्रशासन समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको पुरै वा मुख्य सम्पत्ति अन्य कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा अर्को कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति प्राप्त गरी एक आपसमा गाभ्ने उपयुक्त ठोनेमा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रस्ताव सहितको नविदन बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रस्ताव सहितको नविदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो नविदनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी निर्णय लनु पर्नेछ । (९) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तिय स्थितिका आधारमा उपलब्ध रकममध्ये फरफारखको प्रक्रियामा लाग्ने अनुमानित खर्च तथा प्रचलित कानून बमोजिमका अन्य खर्चका लागि आवश्यक पर्ने सक्ने रकमको विवरण तयार गरि परिपक्व भैसकेको नकिषेप दायित्वको भुक्तानी गर्न उपलब्ध हुन सक्ने रकम मध्येबाट सो दायित्व बापतको रकम एकैपटक वा कसिताबन्दीमा फिर्ता गर्ने वा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा एकै वर्गका नकिषेपकर्ता तथा साहुहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

(१०) सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर नकिषेपकर्ता र साहुले पेश गरेका दाबीको वैधता निर्धारण, दाबी भुक्तानी, दायित्व निर्धारण तथा ऋणीको व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (११) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समूहले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गर्दा तोकिए बमोजिमका आधारमा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ललाम, सलिबन्दी प्रस्ताव, वार्ता जस्ता एक वा एकभन्दा बढी तरिकाबाट पारदर्शी र व्यवसायिक दृष्टिकोण राखी बिक्री गर्न सक्नेछ । (१२) विशेष प्रशासन समूहले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण, सो संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण, सो संस्थाको दायित्वको पूर्वानुमान वा सोको भुक्तानीको तरिका, सम्पत्तिको वास्तविक हस्तान्तरण र दायित्वको अनुमान सहितको विवरण तोकिए बमोजिम समय समयमा बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (१३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नयाँ शेयर जारी गर्न, सम्पत्ति बिक्री गर्न, धितोपत्रकिरण (सेक्युरिटाइजेसन) को लागी सम्पत्ति एकिकृत गर्न, दायित्वको पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्था गर्न वा त्यस्ता कार्यहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित कुनै निकाय वा कम्पनीलाई सो कार्य गर्ने जिम्मा दिन सक्नेछ । त्यस्ता निकाय वा कम्पनीलाई सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नषिक्रयि कर्जा, मूल्याङ्कन गर्न कठिन सम्पत्ति तथा दायित्व बिक्री गर्ने अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । ८८घ. फरफारखको अवधिभर अधिकार स्वतः नलिम्बन हुने: (१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीको अधिकार फरफारखको अवधिभर स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समूहले तोकैका कार्यहरु गर्नको लागि सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरुमध्ये सबै वा कसैको नलिम्बन फुकुवा गरी फरफारख सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ । (३) विशेष प्रशासन समूहले उपदफा (२) बमोजिम काममा खटिने दिएको निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनसमयमा बर्खास्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम बर्खास्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कुनै पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने छैन । ८८ङ. फरफारख सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ता: (१) विशेष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको दुई दिनभित्र देहायको विवरण सहितको सूचना सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः- । (क) सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई आफुले

नयिन्तरणमा लई काम शुरु गरेको मतिरि समय, ।

(ख) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार गर्ने वा सोको व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी नरिदेशन दनि सावकिको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारी तथा जमिमेवारी खारेज गरिएको व्यहोरा, । (ग) नकिषेपकर्ताले सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान, । (घ) नकिषेपकर्ताले बीमा र सुरक्षण भएको आफ्नो नकिषेप फरिता पाउने तरिका, समय र स्थान, । (ङ) सुरक्षण साहुले वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान । (२) उपदफा (१) बमोजमिका वविरण सहतिको सूचना सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाका सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यस्तो सूचनालाई प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रकिामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) वशिष प्रशासन समूहले सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्था फरफारखको प्रक्रियामा गएको अवस्था र सो वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको अख्तियार प्राप्त अधिकारी तथा नजिको अख्तियारीमा भएको परवित्तन सम्बन्धी जानकारी बैङ्क, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सम्बन्धति धतिपत्र वनिमिय बजार र प्रचलति कानून बमोजमि नकिषेप सुरक्षण गर्न स्थापति संस्था र अन्य सम्बन्धति नकियामा समेत अभिलेखका लागी पठाउनु पर्नेछ । ८८च. नयाँ वा वासलात तयार गर्नु पर्ने: (१) वशिष प्रशासन समूहले दफा ८८क. बमोजमि फरफारखको प्रक्रियामा गएको वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको वास्तविक वत्तीय स्थति देखनि गरी देहायका आधारमा नयाँ वासलात तयार गर्नु पर्नेछ:- । (क) सम्पत्तिको खुद प्राप्त हुने मूल्यको आधारमा, । (ख) दफा ८८झ. बमोजमि प्राथमकिताका आधारमा वतिरण गर्नु पर्ने दायित्वको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयाँ वासलात तयार गर्दा दायित्व नरिधारण गर्ने तरिका तोकएि बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि तयार गरिएको वासलात र सो सम्बन्धी वसितृत वविरण बैङ्क समकष तोकएि बमोजमि पेश गर्नु पर्नेछ । ८८छ. वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको वत्तीय स्थति सुधारको लागी सफारसि गर्न सकने: (१) यस परचिछेद बमोजमि कुनै वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको सम्बन्धमा शुरु भएको फरफारखको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वत्तीय स्थायतिव वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा वशिष प्रशासनले सोहिव्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था समेत समावेश गरी भवषियमा चालनु पर्ने कदम सहतिको प्रतविदन तयार गरी बैङ्क समकष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको फरफारख गर्दा समग्र वत्तीय स्थायतिव वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वत्तीय स्थति सुधार हुन सकने अवस्था देखिएमा बैङ्कले आफ्नो राय सहति सोहिव्यहोरा नेपाल सरकार समकष सफारसि गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि बैङ्कको सफारसिमा नेपाल सरकारले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको वत्तीय स्थति सुधार भएमा सुधार भएको मतिलि बढीमा पाँच वर्षभतिर बोलकबोलको माध्यमद्वारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम नजिी क्षेत्त्रलाई बकिरी गरी उठाउनु पर्नेछ । ८८ज. पुल संस्था (ब्रजि इन्स्टचियुसन) वा एकाई स्थापना गर्न सकनि: (१) दफा ८८ग. को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारक सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा वशिष प्रशासन समूहले बैङ्क समकष अनुरोध गर्न सकनेछ । त्यस्तो अनुरोध मनासबि देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारक सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमती दनि सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति संस्था वा एकाईलाई सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ती तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, समाशोधन वा फछ्यौट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको माननिछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति वाणजिय संस्था वा एकाईका शेयरधनी, साहु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको सम्पत्ती वा अधिकारमा कुनै कसिमिको अधिकार हुने छैन । (४) पुल संस्था वा एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था वा एकाईका पदाधिकारीले पाउने पारश्रमकि र सुवधि बैङ्कले तोकै बमोजमि हुनेछ । (५) पुल संस्था वा एकाई वा अन्य कुनै संस्था सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैन:- । (क) साहु वा कुनै सम्बद्ध पक्षको सहमतलिनि, । (ख) प्रचलति कम्पनी तथा धतिपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकैको प्रक्रिया पूरा गर्न, वा । (ग) सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न । ८८झ. भुक्तानीको प्राथमकिताक्रम: (१) फरफारकको प्रक्रियामा रहेको सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वत्तीय संस्थाको सम्पत्ती बकिरीबाट प्राप्त रकम नकिषेपकर्ता, साहु र वशिष प्रशासन समूहले मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएका अन्य व्यक्तहिरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छुट्टयाउने कार्य देहाय बमोजमिको प्राथमकिताका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैङ्क तथा वशिष प्रशासन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारश्रमकि र सुवधि बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद्ध खर्च लगायत फरफारकको प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च, । (ख) नकिषेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलति कानून बमोजमि भएका नकिषेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम वा त्यस्तो नकिषेप रकम कानून बमोजमि स्थापना भएको नकिषेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले नकिषेपकर्तालाई

भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमि भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको नकिषेप, । (घ) कानून बमोजमि सुरक्षति साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तहिउको स्वीकृत दाबी ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लिखिति कर्म अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै वर्गको स्वीकृत दाबीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान वर्गका दाबीकर्ताहरुलाई समानुपातकि रुपमा रकम वितरण गर्नु पर्नेछ । (३) नकिषेपकर्ता वा सुरक्षति साहुहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान वा कृषेत्राधिकार जस्ता कुनै पनआधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (४) समयमै दाबी पेश गर्ने सुरक्षति साहुहरुको स्वीकृत दाबी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तीको बकिरीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथमिकता राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सुरक्षणले नखाएको दाबी अन्य साहुहरुको दाबी सरह हुनेछ । (५) दफा ८८ठ. को उपदफा (४) बमोजमि सर्जिना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशासन समूहले त्यस्तो सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बकिरीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतशित रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । (६) नकिषेपकर्ता तथा सुरक्षति साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजमि रकम छुट्टयाएपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलति कानून बमोजमि तरिनु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य साहु वा स्वीकृत दाबीकर्ताहरु तथा शेयरधनी वा अन्य प्रकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका व्यक्तहिउलाई दफा ८८ण. को उपदफा (३) बमोजमि नयिक्त लक्विडिटरले प्रचलति कानून बमोजमि तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा समानुपातकि रुपमा वितरण गर्नु पर्नेछ । ८८ज. विशेष प्रशासन समूहले बैङ्क वा वित्तीय संस्था नयिन्तर्णमा लिएपछिको असरः (१) विशेष प्रशासन समूहले वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था आफ्नो नयिन्तर्णमा लिएपछि दफा ८८झ. बमोजमि भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका नकिषेपकर्ता तथा साहुहरुको दाबी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ती माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनकार्य स्वतः स्थगन हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिमाशोधन, भुक्तानी र फछ्यौट प्रणालीमा संलग्न व्यक्तसिँगको कारोबार तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य र फरफारकको प्रक्रियासँग सम्बन्धति नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको माननि छैन । (३) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई फरफारकको प्रक्रिया लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशासन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व वा सुरक्षणको अधिकार सर्जिना भएकोमा बाहेक त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ती, दायित्व वा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सर्जिना भएको माननि छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसि फरफारकको प्रक्रिया चलरिहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशासन समूहले सर्जिना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पुर्‍याएको माननि छैन ।

(५) विशेष प्रशासन समूह गठन भएपछि सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारकको प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म स्वतः नषिक्खि हुनेछ । (६) विशेष प्रशासन समूह गठन भई फरफारकको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हकमा धतिपत्र सम्बन्धी प्रचलति कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन । ८८ट. फरफारक सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका कारबाही नषिक्खि हुनेः (१) विशेष प्रशासन समूहले देहायको अवस्थामा वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमा प्रभाव पार्ने कारोबार वा तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धति हस्तान्तरणलाई नषिक्खि गर्न सक्नेछः- । (क) फरफारकको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नकिषेपकर्ता वा साहुको हति विपरीत हुने गरी गरेका कारोबार वा सम्झौताहरु, । (ख) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसिम्म कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, पदाधिकारी वा तनिका नातेदारहरुलाई वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बनिा मूल्य गरेका कुनै पनहस्तान्तरणहरु, । (ग) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसिम्म कुनै तेस्रो पक्षलाई वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बनिा मूल्य गरेका कुनै पनहस्तान्तरणहरु, । (घ) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसिम्म वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतफिल प्राप्त गर्ने वा अर्को पक्षलाई बढी प्रतफिल दनि कसिमिले सम्पन्न गरेका कारोबारहरु, । (ङ) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसिम्म वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका नकिषेपकर्ताको हति विपरीत हुने वा अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको कुनै कार्य, । (च) फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले छ महिना अगाडिसिम्म सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जा बापत कुनै व्यक्तिलाई फाईदा पुर्‍याउने उद्देश्यले वा खारेजीको प्रक्रियामा साहुले प्राप्त गर्ने रकम बढाउने उद्देश्यले नजिको नाममा भएको सम्पत्ती हस्तान्तरण । तर प्रतनकिषेप बीमा र सुरक्षणले खामेसम्मको रकम ननाघ्ने गरी गरिएको नकिषेप बापतको भुक्तानीका सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था आकर्षति हुने छैन । (२) विशेष प्रशासन समूहले फरफारकको प्रक्रिया सुरु भएको मितिले एक वर्ष अगाडिसिम्म वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा नजिका नजिकिको नातेदारसँग संस्थाको नकिषेपकर्ता तथा साहुको हति विपरीत हुने गरी गरिएका कारोबार बदर गर्न वा तनिहरुबाट सो बापतको रकम असूल गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसि सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोबारको सलिसलामा गरेका वा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका वा त्यस्तो संस्था फरफारकमा जानु अगाडिसिम्म भुक्तानी नभएका कारोबारलाई विशेष

प्रशासन समूहले बदर गर्ने छैन ।

(४) उपदफा (१) र (२) बमोजमि बदर गरएका कारोबार वा हस्तान्तरणबाट सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ती अवलिम्ब फरिा गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग त्यस्तो सम्पत्ती नरहेको अवस्थामा सो सम्पत्तीको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । कुनै गलत मनसायले त्यस्तो कारोबार गर्ने तथा कारोबार बदर भएपछी सम्पत्ती वा सो बराबरको मूल्य सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा अवलिम्ब फरिा नगर्ने व्यक्तिको हकमा नजि उपर सुरक्षति साहु सरह दाबी कायम रहनेछ । (५) वशिष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनकिसिमिको चल अचल सम्पत्ती वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धति नकियालाई लेखिपठाउन सक्नेछ । यसरी वशिष प्रशासन समूहले लेखिपठाएकोमा सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती वा हक सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखला खारेज वा हस्तान्तरण गरदिनु पर्नेछ । (६) वशिष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनकिसिमिको चल अचल सम्पत्ती वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धति नकियालाई लेखिपठाउन सक्नेछ । यसरी वशिष प्रशासन समूहले लेखिपठाएकोमा सम्बन्धति नकियाले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती वा हक सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखला खारेज वा हस्तान्तरण गरदिनु पर्नेछ । (७) कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा फरफारखको लागी वशिष प्रशासन समूह गठन भई प्रक्रियामा रहेको अवस्था कसैले सो अगावै प्रदान गरेका वदियुत, पानी टेलिफोन, घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता अन्य वस्तु तथा सेवा बापतको रकम प्राप्त नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बन्द गर्न गराउन हुँदैन । त्यसरी प्राप्त वस्तु तथा सेवाको भुक्तानीको हकमा वशिष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा जानु अघिकायम रहेको वक्त्यौता रकम सम्बन्धति सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने पर्नेछ । ८८८. फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । (२) वशिष प्रशासन समूहको पहुँच र नयिन्त्रणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल वा हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा वशिष प्रशासन समूहले सम्बन्धति प्रशासन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धति नकियाले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहखाता र सूचना प्रवधि प्रणाली माथि वशिष प्रशासन समूहको पहुँच र नयिन्त्रण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजमि वशिष प्रशासन समूह वा बैङ्कले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागी वशिष प्रशासन समूहले बैङ्कमा प्रतविदन पेश गरेको वा कुनै कारणले वशिष प्रशासन समूह वघितन भएकोमा वघितन भएको मतिले साठी दनिभतिर अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासबि माफकिको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दनि सक्नेछ:- । (क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा, । (ख) यस ऐन बमोजमि फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा, । (ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण वनि गरेकोमा । (५) वशिष प्रशासन समूहले यस ऐन यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचिति तवरले सम्बन्धति नक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हति हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (६) फरफारखको प्रक्रियाको सलिसलामा बैङ्क वा वशिष प्रशासन समूहको प्रतनिधित्व गर्ने वा नजिलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पारशिरमकि तथा सुवधि बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी बैङ्क वा वशिष प्रशासन समूहको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका वरिद्धमा कुनै नक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा साहुले कुनै कसिमिको मुद्दा मामला गर्न पाउने छैन । (८) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धति सूचना एवं वविरणहरु कुनै सरकारी वा नजिी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । बैङ्कले आदेश दिएमा कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रवधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहतिको वविरण बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैङ्कले मागेको कुनै पनसूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धति व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ८८८. फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तमि वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) वशिष प्रशासन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि वा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछी वा कुनै कारणले सो समूह वघितन भएको पन्ध्र दनिभतिर नजिले आफुले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धति वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको आमदानी र खर्चको वविरण, वित्तीय कारोबारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी वविरण लगायत बाँकी सम्पत्ती र दायित्वको वविरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतविदन बैङ्क समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतविदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भवषियमा बैङ्कले चालनु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले सो प्रतविदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई वचार गरी दफा ८८८ बमोजमि उक्त वाणजिय बैङ्क

वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने वा दफा ८८ण. बमोजमि खारेजीको लागी अदालतमा नविदन दनि वषियमा आवश्यक नरिणय गर्नु पर्नेछ । ८८ढ. पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्ने: (१) वशिष प्रशासन समूहले बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लई कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रिया अगाडि बढाउने सलिसलामा वदिशी मुलुकको सम्बन्धति नकियसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । (२) वशिष प्रशासन समूहले कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लई अर्को मुलुकमा भडरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न वा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त नकियले गररिहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबही अगाडी बढाउन सक्नेछ । यस्तो सहयोग गर्दा वा काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्दा दाबीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (३) गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने तथा संवेदनशील तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक वशिष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका वषियमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लई वदिशी मुलुकको सम्बन्धति नयियसँग सूचना आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (४) नेपालमा स्थापति भई वदिशमा समेत शाखा वा कार्यालय रहेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा वदिशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा वा कार्यालय रहेको कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैङ्क तथा नकिषेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (५) बैङ्क तथा नकिषेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले वदिशी मुलुकका सम्बन्धति नकियले गररिहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी समझौता गरी फरफारखमा परेको वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना वा समस्याको बारेमा कुनै जानकारी वा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी वा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् । (६) यस दफा बमोजमि पारस्परिकताको आधारमा वदिशी मुलुकको केन्द्रिय बैङ्क, वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा नकिषेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थसँग कुनै सहयोग लनुपर्दा वा समन्वय गर्नुपर्दा सरकारी स्तरबाट त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मलाई दनि बैङ्कले नेपाल सरकारसमक्ष सफारसि गर्नेछ ।

८८ण. खारेजीको लागी नविदन दनि सक्ने: (१) बैङ्कले कुनै पनवाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा वशिष प्रशासन समूहले दिएको सुझाव वा अन्य आधारमा समेत त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैङ्क वशिषवस्त भएमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागी अदालत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले खारेजीको लागी नविदन दिएकोमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि बैङ्कले नविदन दिएकोमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागी अदालतले लक्विडिटर नयुक्त गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । परचिछेद-१० । वासलात, लेखापरीक्षण तथा प्रतविदन । ८९. आर्थिक वर्ष: बैङ्कको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । ९०. लेखा प्रणाली: (१) बैङ्कले नेपाल लेखामान अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरूप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखनि गरी आफ्नो आय व्ययको विवरण दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरु अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लनु पर्नेछ । ९१. वार्षिक प्रतविदन: (१) बैङ्कले वासलात, दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । आय व्यय र सो संग सम्बन्धति विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागी वार्षिक प्रतविदन तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदन बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । ९२. लेखापरीक्षण: (१) बैङ्कको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ । (२) समतिले चाहेमा बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनगिराउन सक्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार लेखा प्रणाली अनुरूप गराइने छ । ९३. नेपाल सरकारमा प्रतविदन पेश गर्ने: (१) बैङ्कले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतविदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) लेखा परीक्षण प्रतविदन । (ख) आफ्नो काम कारबाही बारेको प्रतविदन । (ग) आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतविदन । (२) बैङ्कले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो मासिक वासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । ९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतविदन: बैङ्कले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतविदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रकाशन गरिने प्रतविदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछ:- । (क) बैङ्कले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सहिबलोकन र मूल्याङ्कन । (ख) बैङ्कले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विचिना । परचिछेद-११ । कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही ।

९५. यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको माननि: (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी नकिषेप लएमा वा कर्जा दएमा वा डबिन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैङ्कले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लनु वा दनु गरेमा वा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । , वदिशी विनियम कारोबार गरेमा वा त्यस्ता

कार्यमा संलग्न भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कबाट इजाजतपत्र लनु पर्नेमा सो नलाई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद- ९६. बमोजमिको फरफरखको प्रक्रियामा बाधा पुर्याएमा यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) मा लेखिए देखिबाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत नजिले यस ऐन बमोजमि कसूर गरेको मानिन्छ । ९६. दण्ड सजाय: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बगि जफत गरी बगिको तीन गुणासम्म जरबिना वा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बगि जफत गरी बगि कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरबिना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा ९५ बमोजमिको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको सजाय उक्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई हुनेछ । (४) दफा ९५ बमोजमिको कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा संस्थाको अपराध गर्न सघाउ पुर्याउने पदाधिकारीलाई मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधासम्म सजाय हुनेछ । ९७. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रूपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । ९८. बैङ्कले जानकारी दनि: दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैङ्कलाई हुन आएमा बैङ्कले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।

९९. बैङ्कको नयिम उल्लघन गरेमा हुने जरबिना: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लघनसँग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरबिना बैङ्कले त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बैङ्कको नयिमको उल्लघन वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएमा त्यस्तो जरबिना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ । १००. बैङ्कको नयिम उल्लघन गरेमा हुने सजाय: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले देहाय बमोजमिको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दनि । (ख) सुधारात्मक कदम चालनका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने । (ग) बारम्बार हुने उल्लघन अन्तर्गत, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चालनका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने । (घ) बैङ्कले दनि सेवा नलिम्बन वा अन्तर्गत गर्ने । (ङ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर होल्डरलाई दनि लाभांशको वितरणमा प्रतबिन्ध लगाउने । (च) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने नकिषेप वा दनि सक्ने कर्जामा प्रतबिन्ध लगाउने । (छ) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतबिन्ध लगाउने । (ज) वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्ने । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिम वा सो अन्तर्गत बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लघन गरेमा वा नजिहुरले नकिषेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा नरीक्षण तथा सुपरविक्षणको सलिसलामा बैङ्क वा नरीक्षण तथा सुपरविक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैङ्कले देहाय बमोजमिको सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सचेत गराउने वा नसीहत दनि । (ख) नलिम्बनमा राख्ने । (ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरबिना गर्ने । (घ) तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुविधाहरु दनि बन्द गराउन सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दनि । (ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दनि लगाउन सम्बन्धित वाणजिय बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दनि । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा थप ।

१००क. नयिमन उल्लघन गरेमा सजाय हुने: पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघन गरेमा त्यस्तो सहकारी संस्था वा त्यस्तो सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजमि जरबिना गर्न वा दफा १०० बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ । १०१. आर्थिक जरबिना र सजायको कार्यवधि: (१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजमि आर्थिक जरबिना वा सजाय गर्दा बैङ्कले देहायको कार्यवधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ: । (क) प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैङ्कले देहायका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरबिना वा सजायको बारेमा आफ्नो सफाई

पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लखित सूचना दनु पर्नेछः- । (१) कसूरको प्रकृति, । (२) कसूरको प्रकृति अनुरूप लगाउन सकिने जरबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र । (३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा । (ख) खण्ड (क) बमोजमि आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसँग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिन भित्र लखित प्रतिक्रिया पठाउनु पर्नेछ । (ग) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमत व्यक्त गरेको व्यहोरा चर्चित बुझ्दो भएमा बैङ्कले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमिति वा खारेज गर्न सक्नेछ । (घ) आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमत व्यक्त गरेमा वा चर्चित बुझ्दो प्रतिक्रिया दिन नसकेमा बैङ्कले त्यस्तो जरबाना वा सजाय गर्नेछ । (ङ) खण्ड (घ) बमोजमि लगाइएको जरबाना सम्बन्धित वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले बैङ्कमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लगेरी बैङ्कले आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमि बैङ्कलाई प्राप्त हुने नगद जरबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनकिसिमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्ने छैन । १०२. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ९९ तथा दफा १०० अन्तर्गत बैङ्कले गरेको सजाय उपर चर्चित नबुझ्ने वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मतिले पैंतीस दिन भित्र दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१२ । विधि । भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । १०३. । १०४. तथ्याङ्क संकलनः (१) बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आफै वा नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्नेछ । यस प्रयोजनका लागि बैङ्कले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । नेपाल भित्र वा बाहिरका अधिकारी व्यक्तिले, संघ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासँग पनसिहयोग लिन सक्नेछ ।

(२) बैङ्कले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन, संग्रह तथा वितरण व्यवस्थालाई समन्वय र परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । १०५. ट्रष्ट खाताः बैङ्कले विशेष प्रयोजनको लागि ट्रष्ट खाताको रुपमा छुट्टै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खातामा जम्मा रहेको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तो खातामा रहेको सम्पत्तित्ति खाताको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न बैङ्कले अन्य खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन । १०६. काम कारबाही बदर नहुनेः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको नयुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र बैङ्क वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६क. वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुनेः (१) गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पन हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन । (२) डेपुटी गभर्नर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मतिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मतिले दुई वर्षसम्म कुनै पन वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पन हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन । तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पूरा भएपछि कुनै पन वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कुनै पन हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्वीकृतिले गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नयुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६ख. विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेः नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा बैङ्कले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १०६ग. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) मुद्रा बैङ्कडिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ । १०७. असल नयितले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्नेः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कर्मचारी वा विशेष प्रशासन समूह व्यक्तित्व वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने नजिहु व्यक्तित्व रुपमा जम्मेवार हुनेछन् ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नको निमित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैङ्कका कुनै अधिकृत वा कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्नेछ । तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च बैङ्कले व्यहोर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १०८. शपथ ग्रहण गर्नेः (१) आफ्नो ओहदाको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा नजिले तोकिएको न्यायाधीशसमक्ष र डेपुटी गभर्नरले गभर्नरसमक्ष अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) बैङ्कमा पहिलो पटक नयुक्त कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो ओहदाको काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएबमोजमि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १०९. यसै ऐन बमोजमि हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनमा

लेखिए जतमिा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । ११०. नयिम तथा वनियिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैङ्कले नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई देहायका वषियमा आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ:- । (क) वदिशी वनियिम कारोबार । (ख) जलेको, च्यातुतएिको, झूतएिको, मेटएिको वा आकृति बगिरएिको बैङ्क नोट तथा सकिाको सटही । (ग) नेपाल सरकार बैङ्क बीच हुने व्यापारकि कारोबार । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (घ) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समतिलि आवश्यक ठानेका अन्य वषियहरु । (२) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समतिलि देहायका वषियमा वनियिम बनाउन सक्नेछ:- । (क) समतिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यवधि । (ख) समतिलि आवश्यकता अनुसार उपसमति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमतिको कार्यवधि । (ग) बैङ्कका कर्मचारीहरुको नयिकृती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारशिरमकि तथा सुवधि, नवित्तभरण, उपदान, संचयकोष, बदि, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त । (घ) समतिलि गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैङ्कका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने । (ङ) बैङ्कको तर्फबाट गरने पट्टा, कबुलयित सम्बन्धी शर्त । (च) बैङ्कको छाप चलाउने । (छ) बैङ्कले राख्नु पर्ने हरहसिाब, खाता, बही वा अन्य श्रेस्ता, कागजात र त्यसको ढाँचा । (ज) बैङ्कको आन्तरकि लेखा परकिषण तथा नरिीकषण । (झ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाको सुपरविकषण । (ञ) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने वविरण । (ट) बैङ्कको नगद मौज्दात वा नगदको जमिमेवारी । (ठ) बैङ्क तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामलिा वा अन्य कारबाहीको परचालन । (ड) कर्जा नयिन्तरण । (ढ) बैङ्कको खर्च व्यवस्था । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ१) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभनि सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ२) वाणजिय बैङ्क तथा वत्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ३) कर्जा सूचना सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ४) भुक्तानी तथा हसिाब मलान सम्बन्धमा ।

दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ५) फरफारक गर्ने सम्बन्धमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ढ६) बैङ्कले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ण) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य वषियहरु । (३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित वषिय बाहेक यस ऐन बमोजमि जारी गर्नु पर्ने आदेश, नरिदेशन, कार्यवधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ । (४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको वनियिम र उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश तथा नरिदेशन बैङ्कले नेपाल सरकारको जानकारीको नमितित पठाउनेछ । (५) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको वनियिम वा उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा नरिदेशन बैङ्कले सार्वजनकि रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने वा गराउनेछ । १११. नरिदेशकिा बनाई लागू गर्ने: बैङ्कले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमको अधीनमा रही समय समयमा आवश्यक नरिदेशकिा बनाई लागू सक्नेछ । ११२. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन्:- । (क) नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२, । (ख) मुद्रा ऐन, २०४० । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु बमोजमि भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ । अनुसूची । (दफा १०८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । शपथग्रहण फाराम । म नेपाल राष्ट्र बैङ्कको को पदमा नयिकृत भएकोले सो पदको कर्तव्य इमान्दारीसाथ पालना गर्नेछु र बैङ्कको हतिलाई सदैव ध्यानमा राख्नेछु । बैङ्कको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीं कतै प्रकाश पार्ने छैन । को हैसयितले सञ्चालक समतिलि अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थाबाहेक मेरो जानकारीमा आएका जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्था पनप्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनप्रकारले कसैलाई जानकारी दनि छैन भनी ईमान धर्म सम्झी सत्य नषिठापूर्वक शपथ ग्रहण गर्दछु । शपथ ग्रहण गर्ने पदाधिकारीको । दस्तखत: । नाम: । पद: । मति: । शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको । दस्तखत: । नाम: । पद: । मति: । छाप: ।